
「불합리한 내규 개정 등 관리실태」 감사 결과

2016. 10. .

감 사 실
청렴·감사 1 팀



목 차



I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 목적	1
2. 감사 종류 · 근거 및 기간	1
3. 감사 범위	1
4. 감사 방법	2
5. 감사반 편성 및 업무분장	2
II . 감사 실시 결과	3
1. 조치 요구 현황	3
2. 유형별 문제점 및 조치할 사항	12
가. 비효율적이거나 불합리한 내규 및 제도	12
나. 현실에 맞지 않는 등 개선이 필요한 내규 및 제도	42
다. 상위 규정에 위배되는 내규	55
라. 기타 불합리한 내규	72

I

감사 실시 개요

1. 감사 목적

- ☐ 공사 업무수행상 불합리 요소가 있는지 여부, 현실에 맞지 않거나 상위 규정과 상충되는 내규 등이 있는지 여부 등을 점검하여
 - 비효율적이거나 불합리한 내규 및 제도 등을 개선함으로써
- ☐ 조직이 효율적으로 운용되도록 하고, 직원들의 애로사항을 해소하기 위하여 감사 실시

2. 감사 종류 · 근거 및 기간

- ☐ 감사종류 : 특정감사
- ☐ 감사근거 : 「감사규정 시행요강」 제51조부터 제53조까지,
2016년도 연간 자체감사계획
- ☐ 감사기간 : 2016. 8. 29. ~ 9. 2.(5일간)

3. 감사 범위

- ☐ 불합리하거나 비효율적으로 운영되고 있는 내규 및 제도 점검
- ☐ 현실에 맞지 않거나 상위 규정에 위배되는 내규 및 제도 점검
- ☐ 기타 업무처리의 투명성과 효율성을 제고 시킬 수 있는 제도 도입 가능여부 등 점검

4. 감사 방법

◆ 감사의 효과성 및 적정성을 확보하기 위하여 전 부점으로부터 제도개선에 대한 의견 수렴을 통해 착안사항을 발굴하고, 자체 토의 등을 거쳐 감사 실시

□ 전 부점 의견 수렴

- 監事 지역본부 순시 및 본사 부점 업무보고 시 업무효율화를 위한 제도개선 필요사항 등을 접수
- 감사 실시계획 통보와 함께 불합리한 내규 및 제도 개선 의견 등에 대해 전 부점 의견을 다시 수렴

□ 監事-감사인 간 착안사항 발굴 및 토의

- 2차(7. 14. 및 7. 27.)에 걸쳐 감사인별로 제도개선 관련 감사 착안사항을 발표하고, 監事 및 감사실 직원들이 토의 실시
- 감사기간 중에는 불합리한 제도개선 사항에 대해 소속 부점의 의견을 적극 수렴하는 등 감사의 수용성 제고

5. 감사반 편성 및 업무분장

감 사 인	업무분장 주요내용	비 고
팀 장 오영일	○ 감사 총괄	반장
감사역 박성용	○ 국유·서민본부 소관 내규 및 제도	주무
" 이정윤	○ 공공·금융본부 소관 내규 및 제도	
" 양천규	○ 경영본부 소관 내규 및 제도	보조

* 조치요구사항별 감사인은 조치요구 명세에 별도 표시

Ⅱ 감사 실시 결과

1. 조치 요구 현황

가. 총괄 현황

구분	합계	개선	시정	주의	통보	현지조치	우수사례
합계	34	19	-	-	15	-	-
공사	25	15	-	-	10	-	-
국유	9	4	-	-	5	-	-

나. 조치 유형별 내역

구분	재정상 조치	신분상 조치	행정상 조치
합계	-	-	업무개선 34건
공사	-	-	업무개선 25건
국유	-	-	업무개선 9건

< 감사 결과 총괄 및 기대효과 >

1. 감사 결과 총괄

- ☐ 금번 특정감사는 공사 업무수행상 불합리하거나 비효율적인 내규 및 제도로 인해 불필요한 비용 및 인력이 소요되는지 여부를 점검하고,
 - 이에 대한 개선방안을 마련하여 조직이 효율적으로 운영 되도록 하고 직원들의 애로사항을 해소할 목적으로 실시하였다.
- ☐ 그 결과 ① 비효율적이거나 불합리한 내규 및 제도 12건, ② 현실에 맞지 않는 등 개선이 필요한 내규 및 제도 6건, ③ 상위 규정에 위배되는 내규 8건, ④ 기타 불합리한 내규 4건 등 총 30건(조치요구 건수 기준 34건)의 행정상 조치를 하였다.
- ☐ 이로 인하여 국유재산 대부료 통합징수 방안 마련, 국유재산 연체료 독촉절차 개선 등을 통해 국민 부담이 감소되고, 업무처리 절차의 효율성 향상으로 불필요한 야근 등 직원들의 애로사항이 해소될 수 있을 것으로 기대된다.
- ☐ 또한, 이에 따른 경제적 성과를 분석한 결과 재정시효 5년을 기준으로 국유재산 소액대부료 징수방법 개선을 통해 약 930백만 원, 국유재산 연체료 고지 개선을 통해 약 690백만 원, 구조개선기업 임대료 산정기준 개선을 통해 약 1,063백만 원 등 총 5,377백만 원의 경제적 기여가 있을 것으로 판단된다.

- ☐ 아울러, 제도개선으로 인한 업무처리 절차 개선으로 인력이 효율적으로 활용됨으로써 연간 283명의 인력 활용 효과가 있을 것으로 기대된다.

2. 감사 결과 기대효과

- ☐ 감사 결과 아래와 같이 총 34건의 내규와 제도를 개선하였다.

구분	경영본부	국유본부	금융본부	공공본부	서민본부	계
건수	13	9	2	6	4	34

- ☐ 위와 같은 제도개선으로 재정시효 5년간 총 5,377백만 원의 경제적 기여가 있을 것으로 판단된다.

주요 개선내용	경제적 효과	재정기여
• 국유재산 소액대부료 징수 개선	연간 186백만 원 절감	930백만 원
• 국유재산 대부료 통합징수	354백만 원 손실방지	354백만 원
• 국유재산 연체료 독촉 개선	연간 138백만 원 절감	690백만 원
• 국유재산 대부료 피대부자별 고지	연간 468백만 원 절감	2,340백만 원
• 구조개선기업 임대료 산정 개선	임대료 1,063백만 원 증가	1,063백만 원

- ☐ 또한, 업무처리 절차 개선 등을 통해 연간 283명의 인력이 효율적으로 운영되는 효과를 기대할 수 있을 것으로 기대된다.

주요 개선내용	인력 효율성 효과
• 압류재산 감정결과 세금계산서 자동 연계	연간 143명 투입 개선
• 무담보채권 전산자료 인수시스템 개선	연간 140명 투입 개선

다. 유형별 조치 요구 명세

(1) 비효율적이거나 불합리한 내규 및 제도

연번	제 목	종류	관련 부점	감사인
1	국유재산 소액대부료 징수 방법 부적정	통보	국유재산기획실	김윤경
2	국유재산 대부료 통합 징수제도 미운용	통보	“	“
3	국유재산 연체료 징수 규정 불합리	개선	“	“
4	국유재산 대부료 납부통지서 발송시기 부적정	통보	“	“
5	국유재산 대부료 납부고지 방법 불합리	개선	“	김인선
6	국유재산 대부계약 해지 방법 등 불합리	통보	“	“
7	국유 개발사업 개발 수수료 요율 불합리	개선	국유개발부	김정규
8	압류재산 공매보증금 납부율 등 부적정	통보	조세정리부	이상훈
9	압류재산 감정결과 접수 시 세금계산서 자동연계 미비	통보	“	“
10	감정평가업자 선정 및 운용기준 미흡	통보	조세정리부	이경수
11	채무상환 유예 대상에 사회복지무요원 누락	개선	서민금융총괄부	심재철
12	공사 무담보채권 전산자료 인수 시스템 미비	통보	정보시스템실	김형규

(2) 현실에 맞지 않는 등 개선이 필요한 내규 및 제도

연번	제 목	종류	관련 부점	감사인
1	국유 매각대금 등 분할 납부 통지시스템 미비	통보	국유재산기획실	김정규
2	임대차 계약서 손해배상 관련 규정 불명확	개선	공공자산개발부	심재철
3	구조개선기업 인수자산 임대료 산정기준 미비	통보	자산인수기획부	“
4	해외사업 자문업무 범위 일부 미반영	개선	투자금융부	김형규
5	직원(독신자) 합숙소 외출·외박부 작성 등 운영기준 부적정	개선	인사부 경영지원부	이정윤
6	「당직 및 비상근무세칙」 규정 미정비	개선	안전관리관	“

(3) 상위 규정에 위배되는 내규

연번	제 목	종류	관련 부점	감사인
1	음주운전자 징계양정 기준 등 미비	개선	인사부	박성용
2	경력직원 채용서류 보관기간 부적정	개선	“	“
3	「취업규칙」상 퇴직 기준일 반영 부적정	개선	“	“
4	국가 및 지방자치단체의 계약보증금 납부 제도 운용 부적정	개선	국유재산기획실	김정규
5	전산자료 접근기록 보존 관리기간 부적정	개선	정보보안실	이경진
6	정보공개 수수료 청구 기준 불합리	개선	경영지원부	“
7	「수탁 공유일반재산 관리·처분 업무요강」 미개정	개선	공공자산관리부	이경수
8	「양도소득 관련 세액감면대상재산 매각 업무요강」 미개정	개선	“	“

(4) 기타 불합리한 내규

연번	제 목	종류	관련 부점	감사인
1	내규 제정 및 개폐 관련 위임전결규정 불합리	개선	종합기획부	양천규
2	캠코마루 대관료 감면기준 미명시 등 불합리	개선	경영지원부	“
3	신용정보회사 등 수탁회사 관련 내규 미정비	통보	서민금융총괄부	“
4	실효성 없는 시달 및 통첩 폐지 절차 미이행	통보	창조전략개발원, 인사부, 서민금융총괄부, 중소기업인지원부	“

【참고】 본부별 조치 요구 명세

(1) 직속기구 및 경영본부

연번	제 목	종류	관련 부점	감사인
1	실효성 없는 시달 및 통첩 폐지 절차 미이행	통보	창조전략개발원	양천규
2	내규 제정 및 개폐 관련 위임전결규정 불합리	개선	종합기획부	“
3	음주운전자 징계양정 기준 등 미비	개선	인사부	박성용
4	경력직원 채용서류 보관기간 부적정	개선	“	“
5	「취업규칙」상 퇴직 기준일 반영 부적정	개선	“	“
6	직원(독신자) 합숙소 외출·외박부 작성 등 운영기준 부적정	개선	“	이정윤
7	실효성 없는 시달 및 통첩 폐지 절차 미이행	통보	“	양천규
8	공사 무담보채권 전산자료 인수 시스템 미비	통보	정보시스템실	김형규
9	전산자료 접근기록 보존 관리기간 부적정	개선	정보보안실	이경진
10	직원(독신자) 합숙소 외출·외박부 작성 등 운영기준 부적정	개선	경영지원부	이정윤
11	정보공개 수수료 청구 기준 불합리	개선	“	이경진
12	캠코마루 대관료 감면기준 미명시 등 불합리	개선	“	양천규
13	「당직 및 비상근무세칙」 규정 미정비	개선	안전관리관	이정윤

(2) 국유재산본부

연번	제 목	종류	관련 부점	감사인
1	국유재산 소액대부료 징수 방법 부적정	통보	국유재산기획실	김윤경
2	국유재산 대부료 통합 징수제도 미운용	통보	“	“
3	국유재산 연체료 징수 규정 불합리	개선	“	“
4	국유재산 대부료 납부통지서 발송시기 부적정	통보	“	“
5	국유재산 대부료 납부고지 방법 불합리	개선	“	김인선
6	국유재산 대부계약 해지 방법 등 불합리	통보	“	“
7	국유 매각대금 등 분할 납부 통지시스템 미비	통보	“	김정규
8	국가 및 지방자치단체의 계약보증금 납부 제도 운용 부적정	개선	“	“
9	국유 개발사업 개발 수수료 요율 불합리	개선	국유개발부	“

(3) 금융구조조정본부

연번	제 목	종류	관련 부점	감사인
1	구조개선기업 인수자산 임대료 산정기준 미비	통보	자산인수기획부	심재철
2	해외사업 자문업무 범위 일부 미반영	개선	투자금융부	김형규

(4) 공공사업본부

연번	제 목	종류	관련 부점	감사인
1	압류재산 공매보증금 납부율 등 부적정	통보	조세정리부	이상훈
2	압류재산 감정결과 접수 시 세금계산서 자동연계 미비	통보	“	“
3	감정평가업자 선정 및 운용기준 미흡	통보	“	이경수
4	임대차 계약서 손해배상 관련 규정 불명확	개선	공공자산개발부	심재철
5	「수탁 공유일반재산 관리·처분 업무요강」 미개정	개선	공공자산관리부	이경수
6	「양도소득 관련 세액감면대상재산 매각 업무요강」 미개정	개선	“	“

(5) 서민금융본부

연번	제 목	종류	관련 부점	감사인
1	채무상환 유예 대상에 사회복지무요원 누락	개선	서민금융총괄부	심재철
2	신용정보회사 등 수탁회사 관련 내규 미정비	통보	“	양천규
3	실효성 없는 시달 및 통첩 폐지 절차 미이행	통보	“	“
4	실효성 없는 시달 및 통첩 폐지 절차 미이행	통보	중소기업인지원부	“

2 유형별 문제점 및 조치할 사항

가. 비효율적이거나 불합리한 내규 및 제도

(1) 국유재산 소액대부료 징수 방법 부적정

- 「국세기본법」 제83조에 따르면 국세가 1만 원 미만인 경우, 「지방세법」 제103조의60 등에서는 지방세가 2천 원 미만인 경우에는 징수비용 등을 감안하여 소액부징수 제도¹⁾를 두고 있음
- 또한, 「국세기본법」 제10조 및 「같은 법 시행령」 제5조의2에 따르면 국세(소득세 및 부가가치세) 50만 원 미만의 납세고지서는 징수비용 등을 감안하여 등기우편으로 송달하지 않고,
 - 일반우편으로 송달할 수 있도록 하고 있는 등²⁾ 고지 금액에 따라 송달방법을 달리하고 있음

1) 소액 부징수 제도 현황

구분	소액부징수 금액	내용 및 근거
국세기본법	10,000원	국세(인지세 제외)·가산금 또는 체납처분비의 합계 (국세기본법 제83조, 같은 법 시행령 제65조의3)
지방세법	2,000원	지방소득세, 재산세, 지역자원시설세 (지방세법 제103조의60, 제119조, 제148조)
국민건강보험법	2,000원	국민건강보험료(국민건강보험법 제106조)

- 2) 국세징수법 제10조(서류 송달의 방법) ② 납세의 고지·독촉·체납처분 또는 세법에 따른 정부의 명령에 관계되는 서류의 송달을 우편으로 할 때에는 등기우편으로 하여야 한다. 다만, 「소득세법」 제65조제1항에 따른 중간예납세액의 납세고지서 및 「부가가치세법」 제48조제3항에 따라 징수하기 위한 납세고지서로서 대통령령으로 정하는 금액 미만에 해당하는 납세고지서는 일반우편으로 송달할 수 있다.
- 국세징수법 시행령 제5조의2(일반우편 송달의 범위) 법 제10조제2항 단서에서 "대통령령으로 정하는 금액"이란 50만 원을 말한다.

□ 따라서, 국유재산 대부료도 일정금액 미만의 소액은 징수비용 등을 고려하여 부정수하거나, 일반우편으로 고지하도록 하는 것이 합리적임

□ 그런데, 2016. 7. 31. 기준으로 대부 중인 국유재산 175,534건을 분석한 결과,

○ [표 1]과 같이 1회 등기우편 비용 2,020원보다 연간대부료가 적은 2천 원 미만 대부계약에 대하여서도 등기우편으로 고지 함으로써,

[표 1] 대부 금액대별 계약 건수 및 수입·비용 현황 (2016. 7. 31. 기준)

(단위 : 천 원, 건)

구분	계약 건수 (비율)	대부수입(A) (비율)	비용		손실추정액 (A-B-C)
			우편료(B)	인건비(C) ³⁾	
합 계	175,534 (100%)	86,773,501 (100%)	354,577	1,737,785	84,681,139
소 계	17,522 (10%)	95,833 (0.11%)	35,394	173,467	△ 113,028
2천 원 미만	2,268 (1%)	2,640 (0.003%)	4,581	22,453	△ 24,394
2천 원 이상~ 1만 원 미만	15,254 (9%)	93,193 (0.107%)	30,813	151,014	△ 88,634
1만 원 이상~ 12만 원 미만	96,429 (55%)	4,782,621 (5.51%)	194,786	954,647	3,633,188
12만 원 이상	61,583 (35%)	81,895,047 (94.38%)	124,397	609,671	81,160,979

* 등기우편 요금 : 계약건수 X 2,020원

** 인건비 : 계약건수 X 9,900원

3) 대부 관련 업무 인건비 산정 내역

$$9,900\text{원} = \frac{76,049,290\text{원}(\text{국유 업무 1인당 평균 인건비}) \times 15\text{분}(\text{평균 대부 업무시간})}{1\text{년 평균 근무시간 } 115,200\text{분}(\text{월평균 20일 근무기준})}$$

* 평균 대부 업무 시간은 60분을 기준으로 대부 업무 관련 업무 비중 입력 값 25% 적용하여 산출

- 대부 수입은 2,640천 원 발생하고 있는 반면, 고지에 소요되는 우편요금(4,581천 원⁴⁾) 및 인건비(22,453천 원)를 감안하면 총 24,394천 원의 손실이 발생하고 있고,
- 연간대부료 2천 원 이상 1만 원 미만 계약의 경우도 우편요금(30,813천 원)과 인건비(151,014천 원) 등을 감안하면 총 88,634천 원의 손실이 발생하고 있는 실정이며,
- 특히, 연간대부료 1만 원 미만의 계약에 대하여 등기우편으로 대부료 납부통지서를 발송하지 않고, 일반우편으로 발송 시에는 28백만 원⁵⁾ 상당의 비용 절감이 가능한데도 동 제도를 도입하지 않고 있는 등⁶⁾
- 연간대부료 1만 원 미만의 대부 계약에 대하여 소액부징수 제도를 도입하지 않거나, 대부료 납부통지서 발송 방법을 등기우편에서 일반우편으로 변경하지 않음으로써 손실이 발생하고 있음

4) 우편물 반송에 따라 발생하는 후납 우편료 등 추가 발생 요금을 미포함하여 산정 하였으므로 추후 절감되는 비용은 증가 가능

5) 28,560,860원 = 17,522건 X [2,020원(등기우편요금) - 390원(일반우편요금)]

6) 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제53조 제3항에 따라 부당이득금 등의 시효 소멸 포기 금액인 60만 원을 기준으로 연간 대부료를 산정하여 연간 12만 원 미만의 대부료에 대해 일반 우편으로 고지 시에는 186백만 원 상당의 비용절감이 가능함

※ 연간대부료 12만 원 = 60만원(소송포기 금액)/5년(통상 계약기간)

※ 비용 절감 가능 금액 185,740,130원 = 113,951건 X [2,020원(등기우편요금) - 390원(일반우편요금)]

【조치할 사항】

- ◇ 국유재산기획실장은 「국세기본법」 제83조 및 제10조 등의 소액 부징수 제도 및 고지서 일반우편 송달제도 등을 참고하여
 - 국유재산 연간대부료가 1만 원 미만인 대부계약에 대하여서는 부징수 제도를 도입하거나, 대부료 납부통지서 발송을 등기우편으로 하지 않고 일반우편으로 할 수 있도록 하는 등 대부료 징수 시 비용 절감 방안을 마련하시기 바람. (통보)

(2) 국유재산 대부료 통합 징수제도 미운용

- 2016. 3. 2. 개정된 「국유재산법」 제32조⁷⁾와 「같은 법 시행령」 개정안 제30조에 따르면, 국유재산 연간대부료가 20만 원 이하인 경우에는 통합징수 할 수 있도록 되었으므로
 - 대부료 징수에 소요되는 행정 비용⁸⁾(약 1만 원) 등을 감안하여 일정금액 이하의 대부료에 대하여는 강제적으로, 그 이상 20만 원 이하의 금액에 대하여는 선택적으로 통합 징수하는 방안을 마련하는 것이 타당함
- 예를 들면, 국유재산 대부 계약이 사적 계약의 성격임을 감안하여 연간대부료가 1만 원 이하인 경우에는 대부료 징수에 소요되는 행정 비용(약 1만 원)을 상회하도록 계약 기간(5년) 전체의 대부료를 강제적으로 통합 징수하고,
 - 연간대부료가 1만 원(1회 통합 고지금액 최대 5만 원) 초과 20만 원(1회 통합 고지금액 최대 100만 원)이하인 대부료에 대하여서는
 - 피대부자와 협의하여 선택적으로 대부료를 통합 징수할 수 있도록 하는 방안을 마련하는 등 위 국유재산법령 시행 전에 관련 지침을 마련하고, 전산 시스템을 구축할 필요가 있음⁹⁾

7) 2017. 3. 3. 시행 예정

8) 국유재산 대부료 징수에 소요되는 행정 비용은 우편료 및 인건비 등을 고려 시 1만 원 이상 소요됨

※ 산출 내역 : 11,920원 = 우편료 [2,020원(1회 등기비용)] + 인건비 [9,900원(대부 관련 업무 인건비)]

[참고] 대부 관련 업무 인건비 산정 내역

$$9,900\text{원} = \frac{76,049,290\text{원}(\text{국유 업무 1인당 평균 인건비}) \times 15\text{분}(\text{평균 대부 업무시간})}{1\text{년 평균 근무시간 } 115,200\text{분}(\text{월평균 20일 근무기준})}$$

* 평균 대부 업무 시간은 60분을 기준으로 대부 업무 관련 업무 비중 입력 값25% 적용하여 산출

9) 개정된 국유재산법 제32조 시행시기인 2017년 3월까지의 통합고지가 가능하도록 시스템을 구축할 필요가 있음

- 그러나, 현재는 대부료 징수에 소요되는 행정 비용(약 1만 원)보다 1회 고지금액이 적은 1만 원 이하 대부계약에 대해서도 매년 대부료를 고지하고 있음에 따라,
- 연간대부료가 1만 원 이하(5년간 통합고지 금액 5만 원)인 대부계약 17,522건(10%)은 5년간 대부 수입이 총 480백만 원 발생하나,
- 징수에 소요되는 비용은 834백만 원에 이르는 등으로 4년 간 354백만 원 상당의 손실이 발생하고 있음

[표 2] 통합 징수 가정 시 수입·비용 현황 (2016. 7. 31. 기준)

(단위 : 백만 원, 건)

구분	계약 건수 (비율)	5년 간 대부수입(A) (비율)	추가비용			손실 추정액 (E) (E=D-A)
			합계(D) (D=B+C)	우편비용(B)	인건비(C)	
합 계	175,534 (100%)	433,868 (100%)	8,366	1,417	6,949	425,502
소 계	133,197 (76%)	39,305 (9.06%)	6,348	1,075	5,273	32,957
1만 원 이하	17,522 (10%)	480 (0.11%)	834	141	693	△354
1만 원 초과 ~ 20만 원 이하	115,675 (66%)	38,825 (8.95%)	5,514	934	4,580	33,311
20만 원 초과	42,337 (24%)	394,563 (90.94%)	2,018	342	1,676	392,545

* 우편 비용 : 2,020원 x 추가 통지 횟수 4회 x 계약건수

【조치할 사항】

- ◇ 국유재산기획실장은 「국유재산법」 제32조 및 「같은 법 시행령」 개정안 제30조에 따라 국유재산의 연간대부료가 1만 원 이하의 대부계약에 대해서는 의무적으로 계약기간(5년) 동안의 대부료를 1회에 통합 징수하도록 하고,
- 연간대부료가 1만 원 이상 20만 원 이하의 대부계약에 대해서는 피대부자와 협의하여 대부료를 통합징수 하도록 하는 등 관련 지침과 전산 시스템을 사전에 마련하는 방안을 강구하시기 바람. (통보)

(3) 국유재산 연체료 징수 규정 불합리

- 국세 및 지방세, 국민건강보험료 등의 연체 독촉은 아래 [표 3]과 같이 납부기한이 지난 후 10일에서 3개월 이내에 하도록 되어 있는 등 최초 독촉 시기를 구체적으로 규정하고 있음

[표 3] 다른 법의 연체 독촉 규정

구분	법령 내용	조문
국세징수법	미납 시 납부기한이 지난 후 10일 이내 독촉	법 제23조
지방세 기본법	미납 시 납부기한이 지난 후 50일 이내 납부기일을 10일 이내로 하여 독촉	법 제61조
국민건강보험법	미납 시 10일 이상 15일 이내의 납부기한을 정하여 독촉	법 제81조
국민연금법	미납 시 납부기한이 지난 후 사업장 가입자는 20일 이내, 지역가입자는 3개월 이내에 10일 이상의 납부기한을 정하여 독촉	법 제95조 및 시행령 제64조

※ 해당 법에는 연체 독촉 횟수에 대해서는 별도로 규정하고 있지 않음

- 따라서 국유재산법령 및 관련 내규에서도 연체 시 최초 독촉 시기나 횟수를 명확하게 규정하여 연체 중인 자가 연체 사실을 적기에 알 수 있도록 함으로써 불필요하게 행정력을 낭비 하거나 국민들에게 부담을 주지 않아야 함
- 그런데 「국유재산법 시행령」 제72조 및 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제32조의 규정에 따르면,
- 대부료를 납부기한까지 내지 아니한 경우에는 연체료를 붙여 15일 이내의 기간을 정하여 납부를 고지하여야 하며 이 경우 고지기한까지 독촉한 대부료와 연체료를 내지 아니한 때에는 두 번의 범위에서 다시 납부를 고지하되,

- 마지막 고지에 의한 납부기한은 최초 독촉고지일로부터 3개월 이내가 되도록 하여야 하며, 이후 1년에 한 번 이상 독촉하여야 한다고만 규정하고 있어¹⁰⁾
- 최초 연체 독촉을 언제 해야 하는지 알 수 없고, 독촉 횟수도 2회 해야 하는지 3회 해야 하는지 해석에 따라 달라지는 등¹¹⁾ 규정이 불명확한 실정임

□ 이에 따라, 6개월 이상 연체 중인 국유재산 채권 77,951건의 연체 독촉 현황을 분석한 결과,

- 최초 연체 독촉은 납부기한이 경과하고 난 뒤 짧게는 1일 후에 길게는 4년 8개월 이후 실시하는 등, 최초 연체 독촉 시점이 담당자마다 구구하며,
- 연체 독촉 횟수를 분석해 본 결과, [표 4]와 같이 한 번도 독촉을 실시하지 않은 건이 557건(0.71%), 1회 독촉을 실시한 건은 3,391건(4.35%), 2회 독촉을 실시한 건은 5,706건(7.32%), 3회 독촉을 실시한 건은 68,297건(87.62%)으로 담당자 별로 독촉 실시 횟수가 다를 뿐 아니라,
- 최종 독촉 고지의 납부기한이 최초 독촉일로부터 3개월 이내인 건은 5,236건(6.72%)에 불과하고, 나머지 93.28%는 3개월이 지난 후에 독촉을 완료하는 등 담당자 별로 다르게 업무를 처리하고 있음

10) 해당 규정을 변상금 및 매각대금에서 준용

11) 최초 독촉 후 '두 번의 범위에서' 라고 규정하고 있어 해석에 따라 총 독촉 횟수가 2회 혹은 3회로 다르게 해석됨

- 특히, 3회 연체 독촉을 68,297건(87.62%) 실시하고 있어 행정력을 낭비하고 있을 뿐 아니라 국민들에게 부담을 주고 있음

[표 4] 6개월 이상 연체 독촉 현황 (2016. 7. 31. 기준)

(단위 : 건, %)

독촉 횟수	합 계		3개월 이내		3개월 초과	
		비율		비율		비율
합 계	77,951	100	9,184	11.78	68,767	88.22
미독촉	557	0.71	557	0.71	-	-
1회 독촉	3,391	4.35	3,391	4.35	-	-
소 계	74,003	94.94	5,236	6.72	68,767	88.22
2회 독촉	5,706	7.32	1,218	1.56	4,488	5.76
3회 독촉	68,297	87.62	4,018	5.16	64,279	82.46

【조치할 사항】

- ◇ 국유재산기획실장은 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제32조의 내용을 「국유재산법 시행령」 제72조 규정의 범위 내에서
 - 납부기한이 경과한 날로부터 1개월¹²⁾ 이내 최초 독촉 고지를 실시하고,
 - 독촉 횟수도 마지막 고지에 의한 납부기한이 최초 독촉 고지일로부터 3개월¹³⁾ 이내(고지일 기준 2개월 15일)가 되도록 1번 만 더 독촉(총 2회)을 실시하도록 하는 등 합리적인 내용으로 운용하는 방안을 마련하며,
 - 장기적으로는 기획재정부와 협의하여 「국유재산법 시행령」 제72조 규정을 합리적으로 개선하는 방안을 마련하시기 바람.
(개선)

12) 국유재산 최저 연체이율은 1개월 미만 연체 시 12%이며, 국유재산기획실에서 매월 첫째 주 수요일 「연체채권 점검의 날」을 지정하여 운용하고 있음을 감안하여 지정

13) 국유재산법 시행령 제72조 및 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제32조에 따르면 최종 독촉 고지의 납부기한이 최초 독촉일로부터 3개월 이내로 되어 있으며, 납부기한 15일 고려시에는 2개월 15일 이내여야 함

(4) 국유재산 대부료 납부통지서 발송시기 부적정

□ 국세, 지방세, 국민건강 보험료, 국민연금의 경우에는 [표 5]와 같이 세금 납부통지서가 통상 납부기일 10~20일 전에 납세자 등에게 도달되도록 하고 있으며,

○ 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제28조에 따르면, 국유재산 대부료 납부통지서는 대부받은 자에게 납부기일을 안내하기 위하여 납부기일 15일 전에 통지하는 것을 원칙으로 하고 있어

- 국유재산 대부료 납부통지서가 납부기일에 비해 너무 일찍 발송되어 국민에게 부담을 주지 않도록 하여야 함

[표 5] 납부통지서 발송 시기 비교표

구분	발송 시기		
	법령상		실무상*
	내용	조문	
국세	납기시작 5일 전	국세징수법 제10조	납부기한 약 10일 전 발송
지방세 (재산세)	납기시작 5일 전	지방세법 제116조	납부기한 약 20일 전 발송
국민건강 보험료	납부기한 10일전	국민건강보험법 시행규칙 제48조	납부기한 15~20일 전 발송
국민연금**			

* 수영세무서 법인세과, 부산남구청 세무과, 국민건강보험공단 및 국민연금관리공단 확인

** 국민연금은 국민연금법 제88조의 2(납입의 고지)에 따라 건강보험공단에서 납입고지

□ 그런데 [표 6]과 같이 2016년도에 국유재산 대부료 납부통지서가 발송된 현황 103,921건을 분석한 결과,

[표 6] 납부통지서 발송 현황 (2016. 7. 31 기준)

(단위 : 건, %)

구분	합 계	30일 이내	60일 이내	90일 이내	90일 이상
건수(비율)	103,921(100)	16,499(15.9)	44,924(43.22)	42,426(40.82)	72(0.06)

- 16,499건(15.9%)은 납부기일 30일 이내에 납부통지서를 발송하여 다른 법령과 비슷하게 안내하고 있었으나,
 - 나머지 87,422건(84.1%)은 납부기일이 30일 이상 남은 시점에서 납부통지서를 발송하고 있고, 특히, 72건(0.06%)은 납부기일이 90일¹⁴⁾ 이상 남은 시점에 납부통지서를 발송하고 있는 등
 - 납부통지서 발송시기가 담당자마다 다를 뿐 아니라 납부기일 훨씬 전에 고지함으로써 국민들에게 부담을 주고 있음

【조치할 사항】

- ◇ 국유재산기획실장은 국유재산 업무 담당자들이 사전에 대부료를 계산하고 대부료 납부고지서 발송에 대한 결재를 받더라도,
 - 납부통지서 발송은 납부기일 10일 ~ 30일 전에 자동으로 일괄 발송될 수 있도록 전산시스템을 구축하여 운용함으로써 국민들에게 부담을 주지 않는 방안을 강구하시기 바람. (통보)

14) 국유재산기획실에서는 납부 통지가 가능한 기간을 50일로 두고 운용하고 있으나, 연도 말에는 납부통지서 발부 건수가 대폭 증가함을 이유로 업무 처리 기간을 90일로 운용

(5) 국유재산 대부료 납부고지 방법 불합리

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제28조제2항에 따르면, 국유재산을 대부받은 자에게는 대부료 납부통지서를 납부기일 15일 전까지 통지하도록 되어 있고,
 - 납부통지서를 발송할 때에는 한 사람이 국유재산을 여러 건 대부 받는 사례가 있으므로
 - 국유재산 대부시에는 국유재산 납부통지서를 물건별로 고지하지 않고 피대부자별로 고지하는 것이 피대부자가 전체 계약 현황을 알 수 있고, 공사에서도 우편비용을 절감할 수 있어 합리적임
- 그런데 현재 국유재산 업무담당자가 e-그린시스템을 이용하여 대부료 납부통지서를 발송하면서 여러 건의 국유재산을 임차하여 사용하는 피대부자에게 물건별로 납부통지서를 발송하고 있음¹⁵⁾
 - 이에 따라 2016. 9. 6. 현재 총 대부계약 175,042건을 점검한 결과
 - [표 7]과 같이 피대부자별로 대부건수가 2건 이상이고 계약기간이 같은 대부계약 39,270건에 대해 피대부자별로 일괄 발송할 경우와 비교하여 연간 우편료 약 15백만 원¹⁶⁾을 낭비하고 있으며, 행정비용도 연간 453백만 원 상당을 낭비¹⁷⁾하고 있음

15) 피대부자가 대부료를 연체하였을 경우에도 물건별로 납부고지서를 발송하고 있음

16) 우편요금 연간 낭비 금액 (c= a - b): **14,700,900원**

(a) 물건별 발송시 우편료: 39,270건 × 350원(건당 우편료, 3단 접이식) × 연2회 = 27,489,000원

(b) 피대부자별 발송시 우편료: 16,395건 × 390원(건당 우편료, 일반종이) × 연2회 = 12,788,100원

17) 1회 발송시 인건비(건당 9,900원 추가) 감안 시 연간 452,925,000원 상당 낭비

[표 7] 피대부자별 대부물건 현황

피대부건수		합계	1건	2건이상 (소계)	2건	3건	4건	5건 이상
대부 계약 누계 건수	합계	175,042	107,461	67,581	37,550	13,851	6,104	10,076
	계약일 동일	146,731	107,461	39,270	25,766	6,729	2,584	4,191
	계약일 상이	28,311	-	28,311	11,784	7,122	3,520	5,885

【조치할 사항】

- ◇ 국유재산기획실장은 국유재산 대부료 납부고지 시 국유재산 물건별로 납부통지서를 발송하지 말고, 계약기간이 같은 경우 피대부자별로 납부통지서를 발송하여
- 불필요하게 우편료 및 행정력을 낭비하지 않도록 e-그린시스템 등을 개선하는 방안을 마련하시기 바람.(개선)

(6) 국유재산 대부계약 해지 방법 등 불합리

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제34조제2항에 따르면, 국유재산을 대부받은 자가 계약 해지를 하고자 할 때에는 1개월 전에 자필로 대부계약 해지 신청서를 담당자에게 송부하거나,
 - 피대부자가 직접 방문 또는 우편 및 FAX를 이용하여 해지 신청하도록 하고 있음¹⁸⁾
 - 따라서 피대부자가 계약해지시 통일된 해지신청 서식을 활용할 수 있도록 지침 등에 서식을 마련하여 활용하는 것이 효율적이고,
- 또한, 최근 신용카드 및 보험 가입해지, 초고속 인터넷 가입해지 시에는 전화로 본인 확인 후 가입을 해지하는 등 발달된 IT 기술을 이용하여 간편하게 업무를 처리하고 있으므로,
 - 국유재산 대부계약 해지시에도 전화로 본인확인 절차를 거친 후 해지할 수 있도록 하는 제도를 도입하는 것이 바람직함¹⁹⁾
- 그런데 2015년 국유재산 대부계약 해지 현황을 확인한 결과 [표 8]과 같이 총 4,815 건 중 2,841건(59%)이 민원인 신청에 의해 해지되었으나,
 - 해지신청 시 기재된 우편 내용 등을 검토해 본 결과 통일된 양식이 없어 작성내용이 구구하고²⁰⁾,

18) 국유재산 실무집(2016. 1.) 국유재산 관리처분 실무 Q&A(p216)

19) 전화로 대부계약을 해지하기 위해서는 제3자가 허위로 해지할 수 없도록 본인확인 절차 및 녹취시스템 등 관련 지침과 시스템을 마련해야 하며, 소액 대부료부터 먼저 실시하는 방안을 검토할 필요가 있음

20) 국유재산 피대부자 백주현의 해지신청서(2016. 8. 29)에는 주민번호, 서명이 없는 반면, 피대부자 이창배의 해지신청서(2016. 9. 19)에는 주민번호, 서명 뿐만 아니라 ‘명도 하고 해지신청한다’는 문구도 있는 등 기재사항이나 문구가 서로 통일되지 않고 있음

- 특히, 민원인이 해지 신청한 2,841건 중 2,727건(96%)이 전·답 등 농경지로, 몸이 불편하거나 원거리에 거주하는 농민이 공사를 직접 방문하거나 우편 발송 등을 통해 해지하고 있는 등으로 국민들에게 불편을 주고 있음

[표 8] 2015년 대부계약 해지 현황

구분	전체 해지건수		해지사유			
			해지신청		기타 사유	
	건수(a)	비율	건수(b)	비율(b/a)	건수(c)	비율(c/a)
합 계	4,815	100%	2,841	59%	1,974	41%
전·답	2,784	58%	2,727	98%	57	2%
대지·기타	2,031	42%	114	6%	1,917	94%

【조치할 사항】

- ◇ 국유재산기획실장은 국유재산 대부계약을 해지할 경우 통일된 서식에 따라 해지신청을 할 수 있도록 지침 등에 서식을 마련하여 운용하고,
- 또한, 전화를 통해서도 해지할 수 있도록 하는 등 해지절차를 간소화하는 방안을 마련하시기 바람. (통보)

(7) 국유 개발사업 개발 수수료 요율 불합리

- 기획재정부 「국유재산관리기금 운용지침」 제20조제1항에 따르면, 공사는 국유재산 기금개발 사업계획(안)을 기획재정부에 제출할 수 있도록 되어있고,
- 기금개발사업 위탁에 따른 개발수수료는 위 지침 제20조제3항 [별표 6]²¹⁾에 따라 받게 되어 있음
 - 한편, 기금개발 수수료는 공사비가 많은 경우 공사비가 적을 경우 보다 수수료를 많이 받을 수 있도록 [표 9]의 개선안과 같이 “금액구간별 수수료율 합산 방식”으로 수수료율을 정하여 운용하는 것이 합리적임
- 그런데 현재는 [표 9] 와 같이 공사비가 300억 원인 경우 6억 원의 수수료를 수취하고 있는 반면, 350억 원인 경우에는 공사비는 50억 원이 늘었음에도 불구하고 수수료는 75백만 원이 줄어드는 수수료 체계로 되어 있으며,
- 공사비가 400억 원의 경우에도 300억 원의 공사비와 동일하게 6억 원의 수수료를 받게 되어 있는 등 일부 공사비 구간에서 기금개발 수수료율 기준이 불합리하게 설정되어 있음

21) [별표 6] 기금개발 수수료율 기준표(제20조 관련)

공사비	300억원 이하	300억원 초과 800억원 이하	800억원 초과
수수료율	공사비의 2%이내	공사비의 1.5%이내	공사비의 1%이내

[표 9] 공사비 구간별 수수료를 합산 방식으로 변경(예시)

공사비	요율	현재(a)	개선안(b)	차액 (b-a)
300억 원	2%	6억 원	6억 원	-
350억 원	1.5%	5.25억 원	6.75억 원*	1.5억 원
400억 원	1.5%	6억 원	7.5억 원**	1.5억 원
800억 원	1.5%	12억 원	13.5억 원***	1.5억 원
900억 원	1%	9억 원	14.5억 원****	5.5억 원

* 300억원 까지 2%, 50억원에 대해서만 1.5% 적용 [6.75억원 = 6억(300억 * 2%) + 0.75억(50억 * 1.5%)]

** 300억원 까지 2%, 100억원에 대해서만 1.5% 적용 [7.5억원 = 6억(300억 * 2%) + 1.5억(100억 * 1.5%)]

*** 300억원 까지 2%, 500억원에 대해서만 1.5% 적용 [13.5억원 = 6억(300억 * 2%) + 7.5억(500억 * 1.5%)]

**** 300억원 까지 2%, 500억원은 1.5%, 나머지 100억원은 1% 적용 [14.5억원 = 13.5억 + 1억(100억 * 1%)]

【조치할 사항】

- ◇ 국유개발부장은 기금개발사업 공사비에 따라 합리적으로 수수료를 받을 수 있도록 「국유재산관리기금 운용지침」 제20조 제3항 [별표 6]의 규정을 기획재정부와 협의하여 개정하는 방안을 마련하시기 바람. (개선)

(8) 압류재산 공매보증금 납부율 등 부적정

- 「민사집행규칙」 제63조제1항에 따르면 법원 경매 시 매수신청 보증금액은 최저매각가격의 10분의 1로 하도록 되어 있으며,
 - 법원 집행관 등은 경매 매수신청자가 최저매각가격의 10분의 1을 초과하는 금액을 보증금액으로 투찰한 경우에는 초과 금액에 대하여 매수신청자에게 즉시 반환하고 있음
- 한편 공매보증금은 채납자와 매수인간 사법상 매매계약에 따른 위약금 성격으로 민사집행법상 경매보증금과 본질적으로 동일하므로,
 - 공매보증금도 매각예정가격의 100분의 10으로 정하고 그 이상 초과하는 금액은 매수인에게 반환하도록 운용하는 것이 타당함
- 또한, 2016. 5월 국민권익위원회에서도 우리 공사에 공매보증금을 매각예정가격의 100분의 10 이상 받고 있어 입찰자에게 공매 보증금을 과다하게 납부하도록 유인하는 경향이 있는 등 경제적 비용을 가중시키고 있을 뿐 아니라,
 - 공매 매각결정취소 시 매각예정가격의 100분의 10을 초과하는 공매보증금까지 채납액 등에 충당하는 것은 법원 경매제도와 비교 시 형평에 맞지 않으므로,
 - 공매공고 시 공매보증금을 정률화하고 매각예정가격의 100분의 10을 초과하는 금액은 매수인에게 반환하도록 제도개선을 권고한 사실도 있음

□ 그런데 「국세징수법」 제65조제2항 등 관련 법규²²⁾에는 입찰자가 매각예정가격의 100분의 10이 아닌 100분의 10 이상을 공매보증금으로 납부하도록 되어 있고,

○ 같은 법 제78조제2항 등²³⁾에 따라 잔대금 불납으로 인한 매각결정취소 시 공매보증금 중 매각예정가격의 10%를 초과하는 금액까지도 당초 매수인에게 반환하지 않고 체납자의 체납액 등으로 충당하고 있음

□ 이에 따라, 2015. 12. 29. 같은 법 제65조 등이 개정되어 공매보증금은 매각예정가격의 100분의 10 이상을 납부하도록 변경한 이후*인,

* 법 개정 전에는 공매보증금이 입찰가격의 100분의 10 이상임에 따라 매각예정가격(최저매각가격)의 100분의 10을 초과 납부한 사례가 대부분으로 매각결정취소 시 더 많은 금액이 체납액 등으로 충당되었음

○ 2016. 1. 1. 이후 신규 공매 공고 재산을 대상으로 2016. 8. 31. 까지 잔대금 불납에 따른 매각결정취소 현황을 살펴보면,

- [표 10]과 같이 총 210건 중 공매보증금으로 매각예정가격의 10%를 초과하여 입금한 사례가 125건(60%)이고, 초과 입금액은 약 83백만 원이 발생하여 체납액으로 충당되는 등

△ 현재도 매각예정가격의 10% 초과 금액이 매수인에게 귀속되지 않고 체납액 등으로 충당되어 법원 경매제도와 비교 시 형평에 맞지 않으며, 국민권익위원회 권고내용에도 저촉되고 있음

22) 「지방세기본법」 제93조의13제2항, 「압류재산 매각업무요강」 제29조제1항

23) 「지방세기본법」 제93조의32제2항, 「압류재산 매각업무요강」 제54조제2항

[표 10] 잔대금불납에 따른 매각결정취소 현황

(단위 : 건, 백만 원)

잔대금불납 건수	매각예정가격 10%초과입금	
	건수	입금액
210	125	83

【조치할 사항】

- ◇ 조세정리부장은 공매공고 시 공고문 상 공매보증금은 매각 예정가격의 100분의 10만 납부하도록 안내하고,
- 만약, 매각예정가격의 100분의 10을 초과하는 공매보증금을 납부한 경우에는 매각결정 전에 매수인에게 반환하는 방안을 마련하며,
- 장기적으로는 국세청장 등과 협의하여 공매보증금은 매각 예정가격의 100분의 10만 납부 받도록 관련 법규를 개정 하시기 바람.(통보)

(9) 압류재산 감정결과 접수 시 세금계산서 자동연계 미비

- 공사 국유재산업무의 경우 2014년 ‘국유 전산시스템 고도화’ 사업을 통해 국유BPM과 온라인감정평가시스템을 연계하여
- [그림 1]과 같이 국유재산에 대한 감정평가결과 등록 및 비용지출 시 감정평가법인이 발급한 전자세금계산서²⁴⁾가 BPM상에서 자동 수신되도록 하여 업무 편의성과 효율성을 제고하고 있음

[그림 1] 국유BPM 감정평가결과 처리 화면

유가증권		권리보전		국유관리기금		국유법무		통합회계		GIS																															
감정평가결과 매수신청자내역 선택 고객명 주민(법인)번호 주소 연락처 중간안내통지 매각안내통지 <table border="1"> <tr> <td>☒</td> <td>송실</td> <td>420912-*****</td> <td>부산광역시 남구 용소로21번길 60 60,8동 202</td> <td>051-622-8298</td> <td>송인</td> <td></td> </tr> </table>												☒	송실	420912-*****	부산광역시 남구 용소로21번길 60 60,8동 202	051-622-8298	송인																								
☒	송실	420912-*****	부산광역시 남구 용소로21번길 60 60,8동 202	051-622-8298	송인																																				
전표내역 입금계좌 저장 삭제 지출품의 품의취소 전표출력 <table border="1"> <tr> <td>공제여부</td> <td>불공제</td> <td>거래상대방</td> <td>(주)감정평가법인</td> <td>전표발생일</td> <td>2016/08/11</td> </tr> <tr> <td>공급가액</td> <td>383,900</td> <td>부가세</td> <td>0</td> <td>합계</td> <td>383,900</td> </tr> <tr> <td>입금은행</td> <td>부산은행</td> <td>입금계좌</td> <td>097130007131</td> <td>예금주</td> <td>(주)감정평가법인</td> </tr> <tr> <td>출금은행</td> <td>국민은행(기회실)</td> <td>결재상태</td> <td>지출품의승인</td> <td>회계구분</td> <td>일반</td> </tr> <tr> <td>적요</td> <td colspan="3">부산광역시 남구 대연동 6-32 외 감정평가로 지급 (* 50자 이내)</td> <td>세금계산서번호</td> <td>201608031000</td> </tr> </table>												공제여부	불공제	거래상대방	(주)감정평가법인	전표발생일	2016/08/11	공급가액	383,900	부가세	0	합계	383,900	입금은행	부산은행	입금계좌	097130007131	예금주	(주)감정평가법인	출금은행	국민은행(기회실)	결재상태	지출품의승인	회계구분	일반	적요	부산광역시 남구 대연동 6-32 외 감정평가로 지급 (* 50자 이내)			세금계산서번호	201608031000
공제여부	불공제	거래상대방	(주)감정평가법인	전표발생일	2016/08/11																																				
공급가액	383,900	부가세	0	합계	383,900																																				
입금은행	부산은행	입금계좌	097130007131	예금주	(주)감정평가법인																																				
출금은행	국민은행(기회실)	결재상태	지출품의승인	회계구분	일반																																				
적요	부산광역시 남구 대연동 6-32 외 감정평가로 지급 (* 50자 이내)			세금계산서번호	201608031000																																				

- 따라서 압류재산 감정평가결과 등록 및 비용지출 시에도 국유재산업무와 동일하게 BPM상에서 전자세금계산서가 자동 수신되어 업무의 효율성을 제고하는 것이 타당함²⁵⁾

24) 「부가가치세법」 제32조(세금계산서 등)제2항에 따르면 법인사업자는 2011. 1월부터 전자세금계산서를 의무적으로 발급하도록 되어 있음

25) 2016. 2월 설치된 ‘조세정리시스템 고도화 TF팀’ 과업 수행에 따라 반영 가능

- 그런데 압류재산업무의 경우 2016. 9. 1. 현재 BPM상 전자세금계산서 등록업무와 온라인감정평가시스템이 연계되지 않음에 따라
- [표 11]과 같이 2013년부터 2015년까지 연평균 13,716건의 세금계산서를 담당자의 이메일로 수신한 후 세무관리 프로그램에 건별로 수기 입력함으로써 불필요하게 행정력을 낭비²⁶⁾하고 있음

[표 11] 압류재산 감정평가의뢰(결과) 현황

구 분	연평균	2013년	2014년	2015년
건수	13,716	13,568	13,649	13,932

【조치할 사항】

- ◇ 조세정리부장은 정보시스템실장과 협의하여 압류재산 감정평가결과 접수 시에도 국유재산업무와 동일하게 BPM상에서 전자세금계산서가 자동으로 수신되도록 하는 방안을 마련하시기 바람.(통보)

26) 담당자의 이메일로 수신한 세금계산서를 세무관리 시스템에 등록할 경우 건별 약 5분이 소요된다고 가정하면 연간 68,580분(1,143시간)이 소요되며, 이는 직원 1명이 하루 8시간 근무할 경우 연인원 143명이 투입되는 물량임

(10) 감정평가업자 선정 및 운용기준 미흡

- 공사는 변호사, 법무사 등 전문자격증을 보유한 외부 전문가를 활용하여 업무를 수행하는 경우에는 그 운용기준과 제반 업무처리 절차를 명확히 하기 위하여 「고문변호사 운용요강」(2011. 3. 30. 제정) 및 「법무사 운용요강」(1999. 3. 11. 제정)을 각각 제정·운용하고 있음
- 위 요강에는 고문변호사 및 지정 법무사 선정을 위한 심사위원회를 구성·운용하도록 하는 등 선정의 공정성과 객관성을 확보하기 위한 구체적인 절차를 규정하고 있으며,
 - 위촉기간, 중도해촉 및 손해배상의 청구 등에 대하여도 명확히 규정하여 운용하고 있음
- 따라서 전문자격증을 보유한 감정평가업자에 대하여도 선정절차의 투명성·객관성을 확보하고, 위촉기간 및 중도해촉 등의 내용을 명확히 규정하기 위해 (가칭) 「감정평가업자 운용요강」을 제정·운용하는 것이 합리적임
- 특히 2016. 8. 31. 현재 한국감정협회에 등록된 647개[법인 53개(지사 315개), 사무소 594개]의 감정평가업자 중 (주)가교 감정평가법인 등 48개 감정평가법인에 한하여만 공사와 협약을 체결하고, 감정평가를 의뢰하여 왔으나,
 - 2016. 6월 「국유재산법 시행령」이 감정평가법인 이외에 개인 감정평가사²⁷⁾를 포함하도록 개정²⁸⁾되어 감정평가업자가 증가할 것으로 예상되므로, 이에 대비해서도 규정을 제정할 필요가 있음

27) 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제21조에 따라 신고를 한 감정평가사

28) 「국유재산법 시행령」 제12조, 제29조 및 제42조 개정

□ 그런데 2016. 8. 31. 감사일 현재 국유재산에 대하여는 “국유일반 재산 감정평가법인 평가제도 운용기준”(담임이사 결재)으로, 압류재산에 대하여는 “감정평가법인 실적평가제도 개선방안”(담임이사 결재)을 마련하여 운용하고 있는 등 여러 개의 지침에 반영하여 운용 함으로써 업무 효율성이 저하되고 있음

○ 또한, 「법무사 운용요강」에서는 비용이나 보수를 과다하게 청구 하는 경우 법무사를 해촉할 수 있도록 규정하고 있으므로,

- 감정평가법인이 감정평가 비용을 과다 청구하거나 지연평가 하는 등 부실 감정평가법인에 대하여는 해촉할 수 있도록 규정 하는 등 제재내용을 실효성 있게 정하여 운용하는 것이 바람직함

□ 그러나 위 두 개의 지침에서는 감정평가 기간을 미준수하거나 감정평가 비용을 과다하게 청구하는 등 부실 감정평가법인에 대해서 6개월 동안 감정평가 물량배분만 제외하도록 규정하고 있는 등 제재내용도 미흡함

< 조치할 사항 >

◇ 조세정리부장은 국유재산기획실장과 협업하여 「고문변호사 운용요강」 및 「법무사 운용요강」 등을 참조하여 (가칭) 「감정 평가업자 운용요강」을 제정하는 한편,

○ 특히, 운용요강에 부실 감정평가법인에 대하여는 업무정지 및 해촉을 할수 있도록 규정하는 등 실효성 있는 제재 방안을 마련하시기 바람.(통보)

(11) 채무상환 유예 대상에 사회복지무요원 누락

- 「무담보채권 채무조정 규정」 제10조의2제1항제5호 등 4개 규정²⁹⁾에 따르면,
 - 채무부담액을 연체 없이 상환 중인 채무관계자가 현역입영자(직업군인은 제외)인 경우에는 채무상환을 유예할 수 있도록 규정되어 있음
 - 따라서 현역입영자 수준의 보수³⁰⁾를 받는 사회복지무요원도 채무상환 유예 대상에 포함시키는 것이 타당함
- 그런데 같은 규정에서는 현역입영자만 채무상환을 유예할 수 있도록 규정되어 있고,
 - 현역입영자 수준의 보수를 받고 있어 채무상환 능력이 부족한³¹⁾ 사회복지무요원은 채무상환 유예대상에서 제외되어 불합리

29) 「무담보채권 채무조정 규정」 제10조의2 제1항 제5호, 「국민행복기금 수탁채권 관리업무 요강」 제10조의3 제1항 제5호, 「한마음금융 수탁자산 관리업무 요강」 제63조 제1항 제5호, 「희망모아 수탁채권 관리업무 요강」 제26조의2 제1항 제5호

30) 「병역법 시행령」 제62조(사회복지무요원의 보수 등) ① 사회복지무요원에게는 복무기관의 장이 소집일부터 현역병의 봉급에 해당하는 보수를 지급하되, 다음 각 호의 기준에 따라 지급한다. (단서 생략)

1. 소집월부터 3개월까지: 이등병의 보수
2. 소집월부터 4개월에서 10개월까지: 일등병의 보수
3. 소집월부터 11개월에서 17개월까지: 상등병의 보수
4. 소집월부터 18개월 이상: 병장의 보수

31) 병무청의 「사회복지무요원 복무관리 규정」 제28조(검직 허가)제2항에 따르면, 사회복지무요원에게 검직을 허가할 때에는 본인 또는 가족의 생계유지 및 대가성 없는 사회봉사 활동 등으로 허가 요건을 제한하고 있어, 채무상환 등을 위한 목적으로 검직 허가를 받을 수는 없음

< 조치할 사항 >

- ◇ 서민금융총괄부장은 사회복지무요원의 경우도 채무상환 유예 대상에 포함되도록, 「무담보채권 채무조정 규정」 제10조의2 제1항제5호 등 관련 4개의 규정을 개정하시기 바람.(개선)

(12) 공사 무담보채권 전산자료 인수 시스템 미비

- 공사가 금융회사 등으로부터 부실채권을 인수할 때에 받고 있는 채권 정보, 차주 정보, 보증인 정보 및 계좌 정보 등의 전산자료(신용정보 자료)는,
 - 금융기관 전용 사이트(www.oncredit.or.kr)를 통하여 인수하는 것이 정보보호의 안정성 및 업무처리의 효율성 측면에서 효과적임
- 그런데 담보채권의 경우에는 관련 시스템이 구축되어 있어 채권 양도 금융회사가 금융기관 전용 사이트에서 전산자료를 등록하고,
 - 공사에서는 오류사항을 신속히 확인하여 인수 자료에 대한 검증이 완료되면 자료 인수가 완료되고 있는 반면에,
 - 무담보채권의 경우에는 금융기관 전용 사이트를 통한 인수 시스템이 갖춰져 있지 않아³²⁾, 양도기관이 현행 국민행복기금 홈페이지를 이용하여 신용정보 등의 전산자료를 등록하고 있어,
 - 양도기관이 전산자료를 등록할 때 공사가 제공한 전산등록 양식을 준수하지 않을 경우, 공사에서는 오류사항에 대한 신속한 인지 및 검증이 어려워 오류 확인에 애로가 발생하고 있음³³⁾

32) 무담보채권의 경우 인수하는 전산자료가 대용량이고, 불규칙하게 인수 상황 발생

33) 현재 무담보채권 100건 당 약 8건의 오류가 발생하고 있고, 2015년의 경우 4차례의 무담보 채권 인수 작업 시 오류사항 확인 및 양도기관 앞 재작업(수정) 요청 등으로 불필요한 시간 및 인력이 소요됨

- 특히, 공사의 업무 담당자가 양도기관에서 전산등록한 자료를 직접 확인할 수 없어, 정보시스템실을 통해 자료를 출력하여 검토해야 하는 등 업무가 비효율적으로 운영되고 있음³⁴⁾

※ 최근 3년간 무담보채권 인수 현황

(단위 : 건, 백만 원)

계약 체결일	금융회사	건수	채권금액	매입금액
2014. 9. 25.	기술보증기금	1,341	360,745	2,924
2014. 9. 25.	신용보증기금	17,813	2,062,099	11,635
2014. 9. 25.	한국무역보험공사	1,438	360,315	1,089
2014. 9. 25.	신용보증재단중앙회	4,120	20,358	974
2015. 4. 29.	현대캐피탈	52,433	419,447	37,394
2015. 6. 30.	신용보증기금	13,043	1,486,547	15,905
2015. 9. 23.	기술보증기금	2,074	508,185	4,326
2015. 9. 23.	중소기업진흥공단	1,050	147,871	595
2015. 10. 29.	SBI저축은행	15,406	1,415,794	12,615
2016. 7. 20.	현대캐피탈	6,551	61,305	8,594
2016. 8. 19.	현대캐피탈	1,733	12,889	1,765
합계		117,002	6,855,555	97,816

【조치할 사항】

- ◇ 정보시스템실장은 공사가 금융회사 등으로부터 무담보채권을 인수할 때에도 담보채권을 인수할 때와 같이
 - 금융기관 전용 사이트(www.oncredit.or.kr)를 통해 전산자료 등록이 가능하도록 무담보채권 전산자료 인수 시스템을 구축하는 방안을 마련하시기 바람.(통보)

34) 2016. 9월부터 운영중인 무담보채권 전산고도화 과업에 반영하여 구축 가능

나. 현실에 맞지 않는 등 개선이 필요한 내규 및 제도

(1) 국유 매각대금 등 분할 납부 통지 시스템 미비

- 「국유재산법 시행령」 제55조 및 제30조제3항에 따르면, 국유재산 매각대금이 1천만 원 이상인 경우와 국유재산 연간 대부료가 100만 원을 초과하는 경우에는 분할 납부를 할 수 있도록 되어 있고,
 - 매수·대부계약자가 분할 납부를 신청한 경우에는 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제47조 및 「수탁 국유일반재산 관리 처분 업무요강」 제28조에 따라 납부기일 15일 전까지 납부 통지서를 발송하도록 되어 있음
 - 따라서 국유재산 매각 및 대부료 분할 납부 사전고지 팝업 및 납부통지서 자동발송 기능 등이 작동되어 분할납부 통지서가 발송 누락되지 않도록 관리해야 함³⁵⁾
- 그런데 매각대금 또는 대부금 연체료 납부 통지 시에는 통지서 자동발송 기능 및 사전고지 안내 팝업 기능이 있어 관리가 잘되고 있는 반면,
 - 국유재산 매각대금 및 대부료 분할 납부인 경우에는 국유 BPM상 “재산관리현황 - 결재정보” 화면에서 분할 납부 통지 여부를 알 수 없는 등 시스템이 미비함
 - 한편, [표 12]와 같이 2016년도 8월에 납부예정일이 도래하는 40건의 사전안내문 발송 현황을 표본으로 조사한 결과,

35) 매각대금 또는 대부금 연체료 납부 통지서는 위 기능이 작동되고 있음

[표 12] 매각대금 및 대부료 분할 납부 사전안내문 발송 현황

(단위 : 건)

구분	합계		15일 전 통지		납부기일 이후 통지		통지 누락	
	건수	비율	건수	비율	건수	비율	건수	비율
계	40	100%	10	25%	4	10%	26	65%
매각대금	20*	100%	6	30%	1	5%	13	65%
대부료	20**	100%	4	20%	3	15%	13	65%

* 매각 20건 중 분할 대금 납부는 16건(80%)이고 미납은 4건(20%)

** 대부 20건 중 분할 대부료 납부는 2건(10%)이고 미납은 18건(90%)

- 납부기일 15일 전에 납부 통지서를 발송한 사례는 10건(25%)에 불과하고, 분할 납부기일 이후 통지한 경우가 4건(10%)이며, 납부고지서 발송을 누락한 사례도 26건(65%)에 달하는 등 실질적으로 분할 납부 사전 통지문 발송이 제대로 이루어지지 않고 있음

【조치할 사항】

- ◇ 국유재산기획실장은 국유재산 매각대금 및 대부료 분할 납부 시에도 납부통지서 발송이 누락되지 않도록, 국유 BPM상 분할납부 사전고지 안내 팝업 및 분할 납부 안내통지서 자동 발송 시스템을 구축하는 등
- 분할 납부 통지서가 납부기일 15일 전에 자동 발송될 수 있도록 하는 방안을 마련하시기 바람. (통보)

(2) 임대차 계약서 손해배상 관련 규정 불명확

□ 「부동산 매입·개발 및 매각업무 요강」 제60조제1항 「별지 제1호 서식」 「임대차 계약서」 제25조제2항에 따르면,

- 계약기간 만료 또는 해지일까지 “임차인”이 임대차목적물을 원상 복구하지 않은 경우에는,
 - 본 계약이 종료된 날로부터 원상복구 등의 날까지 월 임대료와 관리비에 해당하는 금액의 2배(월 임대료 + 관리비 × 2)를 손해배상금으로 받도록 되어 있으므로,
 - 손해배상금을 받을 때에는 계약 당사자가 손해배상 범위를 오해하지 않도록 관련 내용을 임대차 계약서에 명확하게 표현하는 것이 타당함*

* (예시) 본 계약이 종료된 날로부터 원상복구 등의 날까지 매월 월 관리비의 2배 및 월 임대료를 손해배상금으로 지급하되, 원상복구 등이 해당 월 중간에 이루어진 경우에는 해당 월의 손해배상금은 일할 계산하여 지급

□ 그런데 2005. 8. 11. 「임대차 계약서」 제25조제2항 개정 시 손해배상금 관련 내용을 관리비만 2배 받는 내용에서, 월 임대료 및 관리비의 2배를 받는 것으로 범위를 확대³⁶⁾하였으나,

36) 2005. 8. 11. 「별지 제1호 서식」 「임대차 계약서」 제25조 제2항 개정 내용

개정 전	개정 후	비 고
제25조(원상복구 및 명도) ② 계약기간 만료 또는 해지일까지 “을”이 임대차건물을 원상으로 복구하지 아니한 경우에는 본 계약이 종료된 날로부터 원상복구 및 명도된 날까지 관리비의 2배에 해당하는 금액을 손해배상금으로 “갑”에게 지급하여야 한다.	제25조(원상복구 및 명도) ② ----- 임대차목적물 ----- <u>제6조의 월 임대료와 관리비에 해당하는 금액의 2배(월 임대료 + 관리비 × 2)를</u> ----- ---	○ 용어정비 및 손해배상금 범위 확대

- 개정된 조항의 표현이 명확하지 않아 아래의 [표 13]과 같이 현업에서는 각각 다르게 계약이 이루어지고 있음

[표 13] 임대차 계약서에 손해배상금 산식 반영 내용

계약일	임대차목적물	담당자	손해배상금 적용 산식	비 고
'16. 7. 29.	KT빌딩 15층	주임 윤태경	$[(\text{월 임대료} + \text{월 관리비}) \times \text{지체일수} \div 30 \times 2]$	• 규정과 다르게 월 임대료의 2배 및 지체일수 반영
'16. 4. 20.	나라키움 502호	주임 윤태경	$(\text{월 임대료} + \text{관리비} \times 2)$	• 규정과 동일
'16. 8. 3.	캐피탈타워 9층	주임 이태양	$(\text{월 임대료} + \text{관리비} \times 2)$	
'16. 8. 1.	캠 코 양 재 타 워 16층	과장 김근수	$\{\text{월 임대료} + (\text{관리비} \times 2)\}$	
'16. 7. 30.	나라키움 402호	주임 이혜리	$\{\text{월 임대료} + (\text{관리비} \times 2)\}$	
'16. 6. 25.	캠 코 양 재 타 워 4, 5, 19층	과장 박주현	$\{\text{월 임대료} + (\text{관리비} \times 2)\}$	
'16. 6. 1.	광주남구종합청사 지하 1층	과장 최장대	$(\text{월 임대료} + \text{관리비} \times 2)$	• 규정과 다르게 월 임대료의 2배 반영
'16. 1. 19.	광주남구종합청사 1층	과장 최장대	$\{(\text{월 임대료} + \text{월 관리비}) \times 2\}$	

- 또한, 규정에 임대차 계약 종료 후 원상복구가 지연될 경우 일할 계산하여 손해배상금을 산출하여야 한다는 내용이 없어, 사례 발생 시 불필요한 분쟁이 발생할 소지가 있음

< 조치할 사항 >

- ◇ 공공자산개발부장은 임차인이 임대차목적물을 원상복구하지 않을 경우, 월 관리비의 2배 및 월 임대료 상당액을 손해배상금으로 지급받되 손해배상금은 일할계산 하도록,
- 「부동산 매입·개발 및 매각업무 요강」 제60조제1항 「별지 제1호 서식」 「임대차 계약서」 제25조제2항의 내용을 명확히 정하여 운영하시기 바람.(개선)

(3) 구조개선기업 인수자산 임대료 산정기준 미비

□ 구조개선기업 자산 인수 시 인수자산에 대한 임대료는 「자산 인수 기본계획」에서 정하고 있는 임대요율에 의한 임대료를 받도록 되어 있으므로,

○ 「자산인수 기본계획」 등에 임대료 산정기준 및 방법을 명확히 마련하여 운용하여야 함

□ 그런데 [표 14]와 같이 자산인수기획부에서 인수한 기업 자산 총 8건에 대하여 자산을 매각한 기업과 체결한 임대계약 내용을 살펴보면,

[표 14] 구조개선기업별 당초 계획 대비 실제 임대계약 내용

(단위 : 백만 원, %)

구 분		(주)태양 아이에스	(주)금영	(주)유진 로봇	(주)큐엠씨	(주)대한 씨에스씨	태백 하이텍(주)	에버 테크노(주)	코스모 화학(주)
인수금액		3,947	29,367	9,820	8,158	3,186	7,853	18,284	35,794
당초 계획 (a)	연간 임대요율	4.29	4.38	4.24	4.45	4.45	4.45	3.99	4.62
	5년간 임대료	847	6,431	2,082	1,815	709	1,747	3,648	8,268
실제 계약 (b)	연간 임대요율	4.97	3.45	4.94	4.45	4.46	4.44	3.99	4.52
	5년간 임대료*	981	5,068	2,426	1,815	709	1,747	3,648	8,090
	(구조개선기업) (타 임차인)	(300) (681)	(2,385) (2,683)	(590) (1,836)	(1,815) (-)	(709) (-)	(1,747) (-)	(3,648) (-)	(3,110) (4,980)
차이 (b-a)	연간 임대요율	0.68	△0.93	0.70	-	-	-	-	△0.10
	5년간 임대료	134	△1,363	344	-	-	-	-	△178
산정방식		A방식			B방식			C방식	

* A, C방식은 타 임차인이 자산 인수 당시 임대료를 5년간 납부하는 것으로 계산한 후 구조개선기업의 5년간 임대료와 합산

※ (A방식) 인수가격에 구조개선기업의 사용 면적 효용비율에 임대요율 적용

(B방식) 인수가격에 임대요율을 적용하여 구조개선기업 사용 면적에 대한 임대료 산출

(C방식) B방식으로 임대료를 계산하되, 타 임차인의 임대보증금을 임대료로 환산

- 2015. 5. 18. 인수한 (주)태양아이에스 빌딩은 인수금액 3,947백만 원에서 구조개선기업이 사용할 면적 효용비율* 33.3%에 해당하는 가치 1,314백만 원**을 구한 후,

* 인수 자산에서 구조개선기업이 사용할 면적이 가지는 효용성을 비율로 환산

** 3,947백만 원 × 33.3% = 1,314백만 원

- 임대료율 4.29% 상당의 5년간 임대료 300백만 원을 산정(A방식)하는 등, 다른 임차인이 있는 3개 기업은 A방식으로 산정함

* 1,314백만 원 × 4.29% × 5년 ≒ 300백만 원

- 또한, 2015. 12. 24. 인수한 (주)큐엠씨 공장은 인수금액 8,158백만 원에서,

- 임대료율 4.45% 상당의 5년간 임대료 1,815백만 원을 산정(B방식)하는 등, 구조개선기업 외 다른 임차인이 없는 4개 기업은 B방식으로 산정함

* 8,158백만 원 × 4.45% × 5년 ≒ 1,815백만 원

- 한편, 2016. 8. 29. 인수한 코스모화학(주) 빌딩은 B방식으로 임대료를 산정하되, 구조개선기업 외 다른 임차인의 임대료가 공사의 임대료율 보다 낮아,

- 공사 임대료율로 산정한 임대료에서 다른 임차인의 임대료를 차감한 나머지 금액을 구조개선기업이 전부 부담하도록 5년간 임대료 3,110백만 원*을 산정(C방식)하였으며,

* (1,684백만 원 - 1,051백만 원) × 5년 ≒ 3,110백만 원

- 이 때, 타 임차인의 임대보증금 25억 원을 2.18%*의 운용 수익률을 적용하여 월 임대료 4.5백만 원**으로 환산하였음

* '16. 7월말 현재 공사 평균 조달금리

** 25억 원 × 2.18% ÷ 12개월 ≒ 4.5백만 원

- 이와 같이, 타 임차인 유·무(A·B방식) 및 타 임차인의 임대료가 공사 임대료율로 산정한 임대료 보다 낮을 경우(C방식) 등 여러 가지 상황이 발생하고 있는데도,
- 실무자의 자의적 판단으로 임대료를 각각 다른 기준으로 산정하여 계약함으로써,
- (주)금영 등 2개 기업의 경우 당초 계획된 임대료 보다 5년간 1,541백만 원을 더 적게 받고 있고, (주)유진로봇 등 2개 기업의 경우 478백만 원을 더 많이 받고 있는 등,
- △ 구조개선기업으로부터 인수한 자산에 대한 임대계약 시 투명성과 형평성이 없음

< 조치할 사항 >

- ◇ 자산인수기획부장은 구조개선기업으로부터 인수한 자산에 대한 임대료 산정 기준을 「자산인수 기본계획」 등에 명확히 반영시킨 후 계약할 수 있도록 하는 등, 임대계약을 투명하고 형평성 있게 하는 방안을 마련하시기 바람.(통보)

(4) 해외사업 자문업무 범위 일부 미반영

□ 「해외사업 업무규정」에서는 해외사업의 업무수행에 관한 기준, 절차 및 방법 등을 정하고 있으므로, 현재 수행하고 있는 업무 내용 등을 규정에 반영하여 운영하는 것이 합리적임

□ 그런데 「해외사업 업무규정」의 내용을 점검한 결과,

○ 같은 규정 제31조³⁷⁾에서 공사는 국외부실자산의 정리와 관련된 자문업무만을 수행할 수 있도록 되어 있는 등, 공사의 해외사업 자문업무의 범위가 부실채권정리 및 구조조정 관련 업무로 한정되어 있고,

- [표 15]와 같이 현재 업무수행 중인 온비드 시스템 구축 지원 및 국유재산 관리 자문업무 등은 해외사업 자문업무의 범위에 포함되어 있지 않는 등 현실과 맞지 않게 규정되어 운용되고 있음

[표 15] 공사의 해외업무 자문 사례

사업명	대상기관	주제	자문기간	비고
2016/17 콜롬비아 자문 업무	콜롬비아 국가자산관리공사 (CISA)	콜롬비아 정부 부동산의 효율적 관리	'16. 8월~'17. 6월 (10개월)	진행 중
베트남 온라인 자산처분 시스템 구축 사업	베트남 부실채권정리기구 (DATC)	온라인 자산처분 시스템 구축 지원	추진 중	계약체결 진행 중

37) 제31조(업무의 범위) 공사는 국제기구, 외국정부, 외국금융기관, 외국부실채권정리기구 및 그와 관련된 기관 등이 발주하는 자문용역에 대하여 다음 각 호의 국외부실자산 정리자문업무를 수행할 수 있다.

1. 부실채권정리 및 구조조정관련 법률 및 제도 정비
2. 부실채권정리기구 또는 구조조정기구의 설립
3. 부실채권정리기구의 조직 구성 및 운영 방안
4. 부실채권의 매입·관리 및 정리
5. 부실자산매각 전략수립 및 매각방법
6. 자산유동화 및 국제입찰 등의 자문
7. 합작자산관리회사 등의 설립지원 및 자산관리업무 대행
8. 부실채권관련 전산프로그램의 설치 및 운영
9. 금융 및 기업구조조정
10. 기타 부실채권정리 및 구조조정에 필요한 자문

【조치할 사항】

- ◇ 투자금융부장은 「해외사업 업무규정」 제31조에서 정한 해외사업 자문업무의 범위에
 - 온비드 시스템 구축 지원 및 국유재산 관리 자문업무 등 현재 해외사업으로 추진 중인 업무 내용도 반영하는 등 관련 규정을 합리적으로 개정하시기 바람.(개선)

(5) 직원(독신자) 합숙소 외출·외박부 작성 등 운영기준 부적정

- 「내규관리규정」 제2조에 따르면 “내규”란 공사 운영 및 기본 방침 등에 관하여 계속적인 구속력을 가진 규범으로서,
 - 내규에서 정한 내용이 현실에 부합하지 아니한 경우 현실에 맞게 개정하여 운영하는 것이 타당함
- 그런데 인사부 소관 「직원(독신자) 합숙소 관리운영요강」을 점검한 결과
 - 제12조에서는 “입소자가 외출 또는 외박을 하려고 할 때에는 예정시간, 행선지, 용무 등을 관리인에게 제출하여야 한다”고 되어 있으나,
 - 현재 입소자는 외출·외박 내용을 작성하여 제출하고 있지 않는 등 아래 [표 16]과 같이 내규가 현실과 괴리 있게 규정되어 있고,

[표 16] 「직원(독신자) 합숙소 관리운영요강」 운영 현황

조항	제 목	내 규 내 용	운영 현황
제11조	정문통제	정문 통제시간은 따로 정하는 바에 따름	실시하고 있지 않음
제12조	외출·외박	예정시간, 행선지, 용무 등을 관리인에게 제출	
제13조	면회	관리인에게 통보 후 출입자 기록부에 기입하고 지정된 장소에서 실시, 외부인의 숙식 불허	
제4조	합숙소 관리 및 운영	합숙소의 관리 및 운영의 적정, 원활을 기하기 위해 관리인을 둠	기숙사형 합숙소만 해당
제19조	자치회	입소자는 합숙소 생활의 질서유지와 복지향상을 위하여 자치회를 구성	
제23조	경비부담	관리·운영에 따라 발생하는 관리비 및 고의·과실로 인하여 발생하는 파손·분실 등의 경비는 입소자 부담	형태에 따라 달리 운영 ³⁸⁾

38) [아파트형] 관리비를 입소직원들이 나누어 부담

[기숙사형] 전체 관리비 부담액을 전체 입소정원으로 나누어 균등 부담(입소·퇴소시 일할 계산)

□ 또한, 경영지원부 소관 「사택 및 합숙소설치운영요강」을 점검한 결과

○ 2006년부터 합숙소를 1인 1실로 운영하고 있음에도 제6조에는 여전히 2인 1실로 되어 있으며,

- 휴대폰이 대중화되어 따로 전화기를 설치할 필요가 없는데도, '별표2'에 따른 비치기준에 전화기가 포함되어 있는 등 [표 17]과 같이 내규가 현실을 적정하게 반영하지 못하고 있음

[표 17] 「사택 및 합숙소 설치운영 요강」 운영 현황

조항	제 목	내 규 내 용	운 영 현 황
제6조	합숙소 사용인원	합숙소 사용인원은 2인 1실로 운영한다	1인 1실로 운영중 ³⁹⁾
별 표2	비품·집기 비치기준	품목: 가스렌지, 식탁 및 의자, 냉장고, 칼라TV, <u>전화기</u> , 취사 도구(이하 생략)	휴대폰 사용 대중화로 숙소에 전화기 설치 필요가 없음

□ 그 결과 현실과 현저하게 동떨어져 있는 사항이 내규에 포함되어 사생활 침해의 우려가 있고, 현실과 다른 규정으로 인해 업무 처리에 혼란을 초래할 소지가 있음

< 조치할 사항 >

◇ 인사부장은 「직원(독신자) 합숙소 관리운영요강」 내용을, 경영지원부장은 「사택 및 합숙소설치운영요강」 내용을 검토하여 현실과 괴리가 있는 내용을 합리적으로 개정하시기 바람.(개선)

39) 2006년도 임단협 및 3/4분기 노사협의회에서 숙소 사용인원을 1인 1실로 운용되도록 합의한 바 있음

(6) 「당직 및 비상근무세칙」 규정 미정비

- 「내규관리규정」 제2조에 따르면 “내규”란 공사 운영 및 기본 방침 등에 관하여 계속적인 구속력을 가진 규범으로서,
 - 내규에서 정한 내용이 현실에 부합하지 아니한 경우 현실에 맞게 개정하여 운용하는 것이 타당함
- 그런데 「당직 및 비상근무세칙」를 점검한 결과
 - 제16조제1항에서 “휴일의 일직 및 숙직은 3·4급 직원을, 평일 숙직은 5급 이하 직원으로 편성한다”고 되어 있으나,
 - 본사 당직근무 명령을 확인한 결과, 휴일 및 평일의 구분없이 3, 4, 5급으로 편성하는 등 [표 18]과 같이 내규가 현재 운용 내용과 다름에도 관련 규정을 정비하지 않고 있음

[표 18] 「당직 및 비상근무세칙」 운영 현황

조항	제 목	현재 내규	현재 운영 현황
제7조	보안 당번의 의무	별 관의 당번근무자는 최종 퇴실시 본관 당직근무자에게 이상유무를 보고하여야 한다	본사 지방이전 후 본관과 별 관은 존재하지 않음
제14조	당직의 구분	숙직 근무시간은 정상 근무시간 또는 일직 근무시간이 종료된 때로부터 다음 날의 정상 근무 또는 일직근무가 개시될 때까지로 한다	현재 당직근무는 「금융위원회 당직 및 비상근무 시행세칙」 제6조 ⁴⁰⁾ 를 준용하여 3시간 당직실 근무한 후 재택당직 실시
제16조	당직근무	휴일의 일직 및 숙직은 3·4급 직원을, 평일 숙직은 5급 이하 직원으로 편성한다	휴일 및 평일의 구분없이 3, 4, 5급으로 편성하여 운영

40) 「금융위원회 당직 및 비상근무 시행세칙」 제6조(당직자의 근무시간 및 근무장소) ① 평일은 1인이 숙직근무를 수행하며, 근무시간 종료 후 3시간 동안 당직실에서 근무한 후 재택당직을 실시한다. ②휴일당직(일직과 숙직)은 1휴일당 1명이 일직 및 숙직근무를 수행하며, 근무자는 오전 9시부터 3시간 동안 당직실에서 근무한 후 재택당직을 실시한다.

조항	제 목	현재 내규	현재 운영 현황
제48조	관외출타 신고	휴일에 사무실 소재지 행정구역 외의 지역으로 출타하고자 할 경우 임직원은 사장 또는 직근 상급 감독자에게 신고를 하여야 한다	실시하고 있지 않음
제49조 의3	용역 경비원의 임무	용역경비원은 공매가 있을 경우 에는 공매장의 경비도 함께 수행 한다	온비드 전자입찰 실시로 현장 공매 미실시

□ 그 결과 현재 내규가 실제 업무내용을 반영하고 있지 못하고
있으며, 현실과 다른 규정으로 인해 업무처리에 혼란을 초래
할 소지가 있음

< 조치할 사항 >

◇ 안전관리관은 「당직 및 비상근무세칙」 내용을 현실에 맞게
합리적으로 개정하여 운용하시기 바람.(개선)

다. 상위 규정에 위배되는 내규

(1) 음주운전자 징계양정 기준 등 미비

- 행정자치부 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」에서는 공무원 음주운전 사건에 대한 통일된 처리기준을 마련하고, 음주운전 유형에 따른 징계양정 기준을 [별표 1] 과 같이 별도로 운영하고 있으며
 - 기획재정부 「공기업·준정부기관의 인사운영에 관한 지침」 제16조에서는 음주운전 행위로 징계의결이 요구된 사람은 표창 등 공적이 있는 경우에도 징계를 감경할 수 없도록 하는 등
 - 음주운전을 중대한 위법행위로 판단하여 처벌을 강화하고 징계양정을 엄격히 정하여 운영하고 있음
- 따라서 우리 공사도 음주운전자에 대하여는 징계양정 기준 등을 마련하여 운영하는 것이 바람직함
- 그런데 공사 「인사규정」 제44조에서는 법령 등을 위반한 사람을 징계대상으로 정하고 있을 뿐, 음주운전자에 대하여는 별도로 징계대상에 명시하지 않고 있고⁴¹⁾,
 - 음주운전 유형에 따른 징계양정 기준도 마련되어 있지 않음⁴²⁾

41) 배임·횡령·수뢰 및 금품 등 수수자, 성폭력·성희롱·성매매 관련 위법행위자 등도 법령 위반에 해당하지만 별도로 징계대상으로 명시하고 있으며, 징계양정기준도 별도로 운영하고 있음

42) 다만, 「인사규정」 제49조에서 음주운전자에 대한 징계감경 금지 규정은 운영 중(2015. 9. 17 개정)

- 그 결과 음주운전자에 대한 징계 규정 및 양정기준이 없어 음주운전으로 인한 징계 시 징계양정 등이 임의로 운영되거나 혼란을 초래할 소지가 있음

< 조치할 사항 >

- ◇ 인사부장은 「인사규정」 제44조의 징계대상에 음주운전자를 포함하는 한편,
 - 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」 등을 참고하여 음주운전자에 대한 징계양정기준을 마련하여 운영하시기 바람.(개선)

[별표 1] 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」 중 음주운전 징계기준

음주운전 유형	처리기준	비 고
최초 음주운전을 한 경우	견책 - 감봉	1. 음주운전이란 「도로교통법」 제44조제1항을 위반하여 음주운전을 한 것을 말한다. 2. 음주운전으로 운전면허가 취소된 경우에는 음주측정 불응으로 운전면허가 취소된 경우를 포함한다. 3. "중상해"란 뇌 또는 주요 장기에 대한 중대한 손상, 사지절단 등 신체 중요부분의 상실·중대변형, 신체 기능의 영구상실 등 완치 가능성이 희박한 불구·불치의 부상·질병 또는 이에 상응하는 부상·질병을 말한다.
음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 운전을 한 경우	감봉 - 정직	
음주운전으로 인적·물적 피해가 있는 교통사고를 일으킨 경우	감봉 - 정직	
2회 음주운전을 한 경우	정직 - 강등	
음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 음주운전을 한 경우	정직 - 해임	
음주운전으로 중상해의 인적 피해가 있는 교통사고를 일으킨 경우	정직 - 해임	
음주운전으로 사망사고를 일으킨 경우	강등 - 해임	
음주운전으로 인적·물적 피해가 있는 교통사고를 일으킨 후 「도로교통법」 제54조제1항에 따른 조치를 하지 않은 경우	정직 - 파면	
3회 이상 음주운전을 한 경우	해임 - 파면	

(2) 경력직원 채용서류 보관기간 부적정

- 기록물별 보존기간은 「공공기록물 관리에 관한 법률 시행령」 제25조제3항에 따라 국가기록원장과 협의를 거쳐 정하도록 되어 있고
- 공사의 「기록물관리세칙」 제28조에 따르면, 기록물의 보존기간은 영구, 준영구, 30년, 10년, 5년, 3년, 1년으로 구분하고 있으며,
- 공사는 국가기록원장과 협의하여 아래와 같이 일반직원 채용과 관련된 기록물의 보존기간을 '영구'⁴³⁾로 정하고 있음

[표 19] 기록물 분류 기준표 중 채용관련 기록물 보존기간

업무구분	기록물철	보존기간
임직원 채용에 있어 전반적인 업무	단기직원 채용철	30년
	별정직원 채용철	영구
	용역직원 채용철	30년
	일반직원 채용철	영구

- 그런데 공사 「경력직원운용세칙」 제9조에서는 채용과 관련된 모든 서류는 최종 합격자 발표일로부터 1년간만 보관⁴⁴⁾하도록 정하고 있는 등 「기록물관리세칙」에 따른 보존기간과 다르게 규정하여 운용하고 있음⁴⁵⁾

43) 「공공기록물 관리에 관한 법률 시행령」 제26조제1항 [별표 1]에 따르면, ① 공공기관의 핵심적인 업무수행을 증명하거나 설명하는 기록물 ② 국민이나 기관 및 단체, 조직의 지위, 신분, 재산, 권리, 의무를 증명하는 기록물 등 25개를 영구보존 기록물로 규정하고 있음

44) 「경력직원운용세칙」 외 다른 채용 관련 규정(인사규정, 단기(무기, 전문)계약직원 운용 규정 등)에서는 채용 관련 서류에 대한 보존기간 규정이 없음

45) 실제 인사부의 경력직원 채용 관련 서류 보관 실태를 확인한 결과, 대부분 서류를 1년 이상 보관하고 있는 것으로 확인됨

- 그 결과 임직원 채용과 관련된 중요한 기록물을 1년만 보관하고
훼손될 우려가 있으며, 오해의 소지도 있음

< 조치할 사항 >

- ◇ 인사부장은 채용관련 모든 서류를 1년간만 보관하도록 되어
있는 「경력직원운용세칙」 제9조를 기록물 분류 기준표에 맞게
합리적으로 개정하시기 바람.(개선)

(3) 「취업규칙」 상 퇴직 기준일 반영 부적정

- 「취업규칙」은 복무, 채용과 퇴직, 보수, 복리후생 등 공사 직원의 취업 및 인사의 기준이 되는 규범으로 「인사규정」, 「보수규정」 등 관련 내규와 통일성을 가져야 함
- 한편 공사는 2013. 5. 30. 노사합의에 따라 정년 퇴직일을 출생 해당 월의 말일에서 반기(6월/12월) 말일로 변경하였고,
 - 이를 「인사규정」 제23조에 반영⁴⁶⁾하여, 현재 직원의 퇴직은 매년 반기 말일을 기준으로 운영되고 있음
- 그런데 「취업규칙」 제35조제2호에서는 위 「인사규정」 및 실제 운용내용과 다르게 퇴직일을 채용 당시 표시된 생년월일을 기준으로 만 60세에 달하였을 때 하는 것으로 규정 되어 있음
- 그 결과 「취업규칙」이 노사합의서 및 「인사규정」 등과 달라 업무처리에 혼란을 초래할 우려가 있음

< 조치할 사항 >

- ◇ 인사부장은 「취업규칙」 제35조의 규정에서 정한 퇴직 기준일을 노사합의서 및 「인사규정」과 동일하게 개정하시기 바람.(개선)

46) 「인사규정」 제23조(퇴직) ③직원은 제1항 제2호의 정년에 이른 날이 1월에서 6월 사이에 있으면 6월 30일에, 7월에서 12월 사이에 있으면 12월 31일에 각각 퇴직한다. (2013. 6. 26. 개정)

(4) 국가 및 지방자치단체의 계약보증금 납부제도 운용 부적정

□ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 (이하 “국가 계약법 시행령” 이라 한다)」 제37조제3항⁴⁷⁾, 제50조제6항⁴⁸⁾에 따르면,

- 국가기관, 지방자치단체 등이 국유재산 매매계약을 체결하는 경우 입찰 또는 계약보증금 납부를 면제할 수 있도록 함으로써 기관 간 계약에 따른 절차의 효율성을 도모하고 있음
- 또한, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제3조에서는 국가를 당사자로 하는 계약에 관하여는 다른 법률에 특별한 규정이 없는 경우 동 법률이 정하는 바에 따르도록 되어 있음

□ 그런데 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제25조제1항 및 제46조제1항에서는

- 국가기관, 지방자치단체 등과 국유재산 매매계약을 체결할 때에 별도의 입찰·계약보증금 납부 면제 조항을 두고 있지 않아⁴⁹⁾
- 국가기관 및 지방자치단체 등에서는 입찰·계약보증금 마련에 불편함을 호소하고 있음

47) 제37조(입찰보증금) 제③항 국가계약법 제9조 제1항에 따르면 국가기관 및 지방자치단체, 공공기관은 입찰보증금을 전부 또는 일부를 면제할 수 있도록 되어 있음

48) 제50조(계약보증금) 제⑥항 국가계약법 제12조 제1항 따르면 국가기관 및 지방자치단체, 공공기관은 계약보증금을 전부 또는 일부를 면제할 수 있도록 되어 있음

49) 면제를 하지 않는 사유는 대상기관(지방자치단체, 국가기관 등)에서 민원을 제기 하기 전까지 선제적 개정 조치를 취할 필요성을 크게 인식하지 못한 것으로 확인됨

- 따라서 국가기관 및 지방자치단체 등과 국유재산 매매계약 체결 시 입찰·계약보증금 납부 면제 여부를 탄력적으로 운용할 수 있도록 내부 규정을 정비함으로써
- 민원예방은 물론, 업무절차 간소화로 불필요한 행정력 소모를 예방할 필요가 있음

【조치할 사항】

- ◇ 국유재산기획실장은 국가기관, 지방자치단체 등과 국유재산 매매계약 체결 시 입찰·계약보증금의 전부 또는 일부를 면제할 수 있도록 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제25조 및 제46조를 개정하여 탄력적으로 운용하는 방안을 마련하시기 바람.(개선)

(5) 전산자료 접근기록 보존 관리기간 부적정

- 2011. 10. 10. 금융위원회에서는 「전자금융거래법」 및 「같은법 시행령」에서 정보기술 부문 안전성 및 건전성 확보 등을 위하여 필요한 사항을 「전자금융감독규정」에 반영(금융위원회 고시 제2011호-18호)하여 운영하고 있고,
 - 「전자금융감독규정」 제13조제1항제11호 규정에 따르면 정보처리 시스템의 가동기록은 1년 이상 보존하도록 되어 있음
 - 따라서, 공사에서도 금융위원회의 위 「전자금융감독규정⁵⁰⁾」을 따르도록 되어 있으므로 정보처리 시스템의 가동기록은 1년 이상 보존하여야 함
- 그런데 공사의 「정보보안업무실무요강」 제37조제4항에서 전산 시스템 접근기록은 최소한 6개월 이상 보관⁵¹⁾하도록 되어 있어 위 금융위원회에서 정한 상위 규정과 부합하지 않고 있음

【조치할 사항】

- ◇ 정보보안실장은 「정보보안업무실무요강」 제37조제4항을 금융위원회 「전자금융감독규정」 제13조제1항제11호의 규정과 일치되도록 개정하시기 바람.(개선)

50) 금융위원회에 위임한 사항을 규정함을 목적으로 하고 있으며, 「같은법 시행령」에서는 공사가 금융기관 범위에 해당됨

51) 현재 실제 운용은 1년 이상 보관하고 있음

(6) 정보공개 수수료 청구 기준 불합리

- 2014. 12. 10. 행정자치부에서는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행규칙」에서 공공기관의 정보공개 열람 및 제공에 대한 수수료 등을 현실에 맞게 운용하기 위하여 필요한 사항을 반영한 바 있고,
 - 위 「시행규칙」 제7조 [별표]에 따르면 문서·도면 등의 원본 및 전자파일이 열람·복제 방법으로 제공될 경우, 수수료 기준은 장당에서 시간 및 문서용량 단위로 부과하도록 변경함
 - 따라서 공사에서도 행정자치부의 위 「시행규칙⁵²⁾」을 따르도록 되어 있으므로 수수료 기준을 상위 규정에 부합⁵³⁾하게 개정하여야 함
- 그런데 「정보공개처리요강」 제20조의2제1항 [별표]에서는 [표 20]과 같이 문서 및 대장 등의 원본 및 전자파일이 열람·복제로 제공될 때
 - 수수료 부과기준이 시간 및 문서용량 단위로 되어 있지 않는 등 위 행정자치부에서 정한 상위 규정의 내용과 맞지 않고 있음

52) 제6조(공공기관의 의무)에 따르면 공공기관은 정보의 공개를 청구하는 국민의 권리가 존중될 수 있도록 이 법을 운영하고 소관 관계 법령을 정비하도록 되어 있음

53) 민원인들이 공사가 보유·관리하고 있는 정보에 대해 공개를 청구하면 정보공개가 가능한 경우 공사가 가지고 있는 정보를 열람하게 하거나 그 사본·복제물을 교부하여 정보를 제공하도록 되어 있음

[표 20] 「정보공개처리요강」과 「시행규칙」 간 문서·대장 등 수수료 부과 기준 현황

구분		「정보공개처리요강」	「공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행규칙」
공개대상		수수료	수수료
문서 · 대장 등	원본 열람	- 1건(10장 기준) 1회 : 200원 - 10장 초과 시 5장마다 100원	- (삭제) - (삭제) - (신설) 1일 1시간 이내 : 무료 - (신설) 1시간 초과 시 30분 마다 : 1,000원
	전자 파일 복제	- 1건(10장 기준) 1회 : 200원 - 10장 초과 시 5장마다 100원	- (삭제) - (삭제) - (신설) 1건 1MB(메가바이트) 이내 : 무료 - (신설) 1MB 초과시 1MB마다 100원
도면 · 카드 등	원본 열람	- 1장 : 200원(1장 초과마다 100원)	- (삭제) - (신설) 1일 1시간 이내 : 무료 - (신설) 1시간 초과 시 30분 마다 : 1,000원
	전자 파일 복제	- 1건(10장 기준) 1회 : 200원 - 10장 초과 시 5장마다 100원	- (삭제) - (삭제) - (신설) 1건 1MB(메가바이트) 이내 : 무료 - (신설) 1MB 초과시 1MB마다 100원

【조치할 사항】

- ◇ 경영지원부장은 「정보공개처리요강」 제20조의2 제1항[별표]에서 정한 수수료 기준을 「공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행규칙」 제7조에 부합되도록 개정하시기 바람.(개선)

(7) 「수탁 공유일반재산 관리·처분 업무요강」 미개정

- 공사는 지방자치단체의 장으로부터 위탁 받은 공유일반재산의 관리·처분에 필요한 기준, 절차 및 방법을 정한 「수탁 공유일반재산 관리·처분 업무요강」을 2015. 5. 12. 제정하였음
- 그런데 상위 규정인 「공유재산 및 물품 관리법 시행령」이 2016. 7. 12. 개정되었으므로,
 - 「수탁 공유일반재산 관리·처분 업무요강」도 위 시행령 개정 내용을 반영하여 개정하는 것이 타당함
- 그런데 2015. 5. 12. 「수탁 공유일반재산 관리·처분 업무요강」을 제정한 이후 2016. 7. 12. 상위 규정인 「공유재산 및 물품 관리법 시행령」이 개정되었는데도 [별표 2]와 같이 개정된 내용을 반영하지 않아 상위 규정에 위배되고 있음

※ 2016. 8. 31. 감사일 현재 공사가 수탁하여 관리 중인 공유일반재산은 없음

< 조치할 사항 >

- ◇ 공공자산관리부장은 2016. 7. 12. 개정된 「공유재산 및 물품 관리법 시행령」 개정내용을 반영하여 「수탁 공유일반재산 관리·처분 업무요강」을 개정하시기 바람.(개선)

[별표 2]

「수탁 공유일반재산 관리·처분 업무요강」 개정 대상 주요내용

구 분	현행 요강	법 개정내용	비 고
1. 제 14조(대부방법) 제2항제7호	지방자치단체의 조례로 정하는 외국인투자기업에 필요한 재산을 대부하는 경우	(삭제)	공유재산 및 물품 관리법 시행령 제29조 제1항 제7호 개정 (2016. 7. 12.)
2. 제 14조(대부방법) 제2항제19호	지역경제를 활성화하기 위하여 정하는 기준에 적합한 제조업체로서 해당 지역에 거주하는 상시종업원의 수가 30명 이상이거나 원자재의 30퍼센트 이상을 해당 지역에서 조달하려는 기업의 공장 또는 연구시설을 유치하기 위하여 대부하는 경우	지역경제를 활성화하기 위하여 해당 지역에 거주하는 상시종업원의 수가 10명 이상인 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설을 유치하기 위하여 대부하는 경우 가. 공장 또는 연구시설과 그 지원시설 나. 「관광진흥법」 제3조에 따른 관광시설 또는 「문화예술진흥법」 제2조에 따른 문화시설 중 행정자치부장관이 일자리창출 효과가 크다고 판단하여 지정하는 시설. 이 경우 대부대상자의 세부 선정기준, 선정절차와 방법은 행정자치부장관이 정하여 고시한다. 다. 그 밖에 행정자치부장관이 지역경제 활성화를 위하여 필요하다고 인정하는 시설	공유재산 및 물품 관리법 시행령 제29조 제1항 제19호 개정 (2016. 7. 12.)
3. 제20조(대부료의 감면) 제2항 및 제3항	② 외국인투자기업에 대부하는 경우 등 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대부료의 전부 또는 일부를 감면할 수 있다. 1. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조제8호나목부터 라목까지에 따른 일반산업단지, 도시첨단산업단지 및 농공단지의 공유재산 2. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제38조의4제2항에 따라 지방자치단체가 분양받은 국가산업단지의 전부 또는 일부의 공유재산 3. 지방자치단체의 조례로 정하는 대부료 감면대상지역의 공유재산 ③ 수탁재산의 대부료를 지방자치단체의 조례로 정하는 자에 대하여 감액하는 경우(제2항에 따라 대부료를 감면받는 외국인투자기업의 경우는 제외한다)에는 그 대부료의 100분의 30 이내에서 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 감액할 수 있다.	② 법 제34조제2항에 따라 일반 재산을 대부하는 경우에는 다음 각 호의 범위에서 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 대부료의 일부를 감액할 수 있다. 1. 제14조제2항제19호에 해당하는 시설: 대부료의 100분의 50 이내 2. 제1호 외의 시설로서 지방자치단체의 조례로 정하는 시설: 대부료의 100분의 30 이내	공유재산 및 물품 관리법 시행령 제35조 제2항 개정 (2016. 7. 12.)

구 분	현행 요강	법 개정내용	비 고
4. 제21조(대부기간) 제2항	지역경제의 활성화를 위하여 지방자치단체의 조례로 정하는 외국인투자기업에 필요한 토지와 그 정착물을 대부하는 경우에는 50년까지 대부할 수 있고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 20년까지 대부할 수 있다.	법 제31조제1항 각 호 외의 부분 단서에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 20년까지 대부할 수 있다.	공유재산 및 물품 관리법 시행령 제30조 제1항 개정 (2016. 7. 12.)
5. 제32조(대부료의 납부 시기) 제3항 및 제4항	지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 연 2퍼센트 이상 6퍼센트 이하의 이자를 붙여 연 4회의 범위에서 대부료를 분할납부하게 할 수 있다.	시중은행의 1년 만기 정기 예금의 평균 수신금리를 고려하여 행정자치부장관이 정하여 고시하는 이자율을 적용한 이자를 붙여 연 4회의 범위에서 대부료를 분할납부하게 할 수 있다.	공유재산 및 물품 관리법 시행령 제32조 제2항 개정 (2016. 7. 12.)
6. 제37조(변상금 부과) 제1항	지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 연 2퍼센트 이상 6퍼센트 이하의 이자를 붙여 3년 이내의 기간에 걸쳐 분할 납부하게 할 수 있다.	시중은행의 1년 만기 정기 예금의 평균 수신금리를 고려하여 행정자치부장관이 정하여 고시하는 이자율을 적용한 이자를 붙여 3년 이내의 기간에 걸쳐 분할납부하게 할 수 있다.	공유재산 및 물품 관리법 시행령 제37조 제1항 개정 (2016. 7. 12.)

(8) 「양도소득 관련 세액감면대상재산 매각업무요강」 미개정

- 공사는 1996. 4. 25. 양도소득 관련세액을 감면받기 위하여 매각 의뢰된 부동산의 매각업무에 관하여 필요한 업무처리 절차 및 방법을 정한 「양도소득 관련 세액감면대상재산 매각업무요강」을 제정⁵⁴⁾하고, 2006. 11. 17. 개정하여 현재까지 운용하고 있음
- 위 요강과 관련된 「소득세법 시행규칙」 및 「법인세법 시행규칙」 내용이 개정되었을 때에는,
 - 「양도소득 관련 세액감면대상재산 매각업무요강」도 관련 내용을 반영하여 개정하는 것이 타당함
- 그런데 위 「소득세법 시행규칙」 및 「법인세법 시행규칙」 내용이 2009. 4. 14.부터 2012. 6. 29. 사이에 4차례 개정되었음에도,
- [별표 3]과 같이 「양도소득 관련 세액감면대상재산 매각업무요강」을 개정하지 않아 상위법에 위배되고 있음

< 조치할 사항 >

- ◇ 공공자산관리부장은 「소득세법 시행규칙」 및 「법인세법 시행규칙」 개정내용을 반영하여 「양도소득 관련 세액감면대상재산 매각업무요강」을 개정하시기 바람.(개선)

54) 2016. 8. 31. 현재 양도소득 관련세액 감면대상 부동산 “경기도 고양시 덕양구 행신동 946 햇빛마을아파트 제2202동 제1103호”(의뢰자 : 류계현, 의뢰일자 2011. 3. 4.) 등 5건을 보유하고 있음

[별표 3]

「양도소득 관련 세액감면대상재산 매각업무요강」 개정 대상 주요내용

구 분	현행 요강	법 개정내용	비 고
1. 제3조(양도소득 관련 세액 감면대상 부동산) 제1항제1호	1세대 1주택 특례 부동산 : 국내에 1주택을 소유한 1세대가 그 주택을 양도하기 전에 다른 주택을 취득함으로써 일시적으로 2주택이 된 경우 다른 주택을 취득한 날부터 1년 이내에 「소득세법 시행규칙」 제72조의 규정에 의하여 공사에 매각 의뢰된 보유기간이 3년 이상인 종전주택(서울특별시, 과천시 및 「택지개발촉진법」 제3조의 규정에 의하여 택지개발예정지구로 지정고시된 분당·일산·평촌·산본·중동 신도시지역에 소재하는 주택의 경우에는 당해 주택의 보유기간이 3년 이상이고 그 보유기간 중 거주기간이 2년 이상인 종전주택)	1세대 1주택 특례 부동산 : 다른 주택을 취득한 날부터 3년이 되는 날 현재 공사에 매각 의뢰된 종전주택	소득세법 시행규칙 제72조 개정 (2012. 6. 29.)
2. 제3조(양도소득 관련 세액 감면대상 부동산) 제1항제2호	주택과 조합원입주권을 소유한 1세대 1주택 특례 부동산 : 국내에 1주택을 소유한 1세대가 그 주택을 양도하기 전에 조합원입주권을 취득함으로써 일시적으로 1주택과 1조합원입주권을 소유하게 된 경우 조합원입주권을 취득한 날부터 1년 이내에 「소득세법 시행규칙」 제75조의 규정에 의하여 공사에 매각의뢰된 보유기간이 3년 이상인 종전주택(서울특별시, 과천시 및 「택지개발촉진법」 제3조의 규정에 의하여 택지개발예정지구로 지정고시된 분당·일산·평촌·산본·중동 신도시지역에 소재하는 주택의 경우에는 당해 주택의 보유기간이 3년 이상이고 그 보유기간 중 거주기간이 2년 이상인 종전주택)	주택과 조합원입주권을 소유한 1세대 1주택 특례 부동산 : 조합원입주권을 취득한 날부터 3년이 되는 날 현재 공사에 매각 의뢰된 종전주택	소득세법 시행규칙 제75조 개정 (2012. 6. 29.)

구 분	현행 요강	법 개정내용	비 고
3. 제3조(양도소득 관련 세액 감면대상 부동산) 제1항제3호	양도소득세가 중과되는 1세대 2주택 특례 부동산 : 국내에 1주택을 소유한 1세대가 그 주택을 양도하기 전에 다른 주택을 취득함으로써 일시적으로 2주택을 소유하게 되는 경우 다른 주택을 취득한 날부터 1년 이내에 「소득세법 시행규칙」 제83조의 규정에 의하여 공사에 매각의뢰된 종전주택	(삭제)	소득세법 시행규칙 제83조 개정 (2014. 3. 14.)
4. 제3조(양도소득 관련 세액 감면대상 부동산) 제1항제4호	비사업용토지 특례 부동산 : 「소득세법」 제104조의3 및 「소득세법 시행령」 제168조의6과 「법인세법」 제55조의2 및 「법인세법 시행령」 제92조의3의 규정 등을 적용하여 비사업용 토지에 해당하는지 여부를 판정함에 있어 부득이한 사유가 있어 비사업용 토지로 보지 아니하는 토지의 판정기준 중 매각을 위임한 날을 양도일로 보는 특례를 적용받기 위하여 「소득세법 시행규칙」 제83조의5 및 「법인세법 시행규칙」 제46조의2의 규정에 의하여 공사에 매각의뢰된 토지	비사업용토지 특례 부동산 : 「소득세법 시행령」 제168조의14 제1항제4호와 「법인세법」 제55조의2 및 「법인세법 시행령」 제92조의11제1항제3호의 규정을 적용하여 비사업용 토지에 해당하는지 여부를 판정함에 있어 부득이한 사유가 있어 비사업용 토지로 보지 아니하는 토지의 판정기준 중 매각을 위임한 날을 양도일로 보는 특례를 적용받기 위하여 「소득세법 시행규칙」 제83조의5 및 「법인세법 시행규칙」 제46조의2의 규정에 의하여 공사에 매각 의뢰된 토지	- 소득세법 시행규칙 제83조의5 개정 (2009. 4. 14.) - 법인세법 시행규칙 제46조의2 개정 (2011. 2. 28.)

라. 기타 불합리한 내규

(1) 내규 제정 및 개폐 관련 위임전결규정 불합리

- 「내규관리규정」 제2조에 따르면 내규는 공사의 운영, 기본방침, 조직, 업무절차 등에 관하여 계속적인 구속력을 가진 규범으로서 내부 결정에 따라 성문화된 것을 말하며
 - 「내규관리규정」 제8조에 따르면 내규를 제정·개폐하는 경우 그 내용이 기존 내규와 중복되거나 저촉되지 아니하도록 유의하도록 되어 있음
- 그런데 ‘규정·세칙·요강’ 및 ‘시달·통첩’ 등 내규의 제정 및 개폐 관련 전결권자는 「내규관리규정」 제12조 및 「기록물관리세칙」 제6조·제17조 등에서 이미 정하고 있으므로 타 규정에서는 위 전결권자 내용을 다시 정할 필요성이 없는데도
 - 종합기획부는 「위임전결규정」⁵⁵⁾ 제3조에 따른 ‘위임전결실행 기준표’의 ‘Ⅱ-6-가’에서 [표 21]과 같이 세칙·시달 또는 요강의 제정 및 개폐 관련 전결권자를 다시 규정하고 있어 내용이 중복되고 있음
 - 특히, 「내규관리규정」 제12조에서는 ‘요강’의 제정 및 개폐 업무에 대한 전결권자를 ‘감사·부사장·이사·본부장’으로 정하고 있는 반면 「위임전결규정」 제3조에서는 ‘부사장’으로 정하고 있는 등 내용이 상충되는 면도 있음

55) 「위임전결규정」은 다른 내규에서 결재권자를 정하지 않은 업무에 대하여, 직위별로 적정한 직무권한을 위임하여 그 권한과 책임을 명백히 함으로써 신속하고 원활한 업무 수행을 도모함을 목적으로 함

[표 21] 내규관리 업무 관련 위임전결실행기준표

구 분	수 행 업 무 사 항	사장 결재	전결권자			
			부사장	이사	부점장	팀장
가. 법규	(3)내규관리					
	(가)세칙·시달의 제정 및 개폐	○				
	(나)요강의 제정 및 개폐		○			
	(다)내규 심사·해석 및 관리				○	

< 조치할 사항 >

- ◇ 종합기획부장은 「위임전결규정」 제3조 ‘위임전결실행기준표’의 내용과 「내규관리규정」 제12조 및 「기록물관리세칙」 제6조 등 다른 내규의 내용이 중복 또는 상충되지 않도록 합리적으로 개정하시기 바람.(개선)

(2) 캠프마루 대관료 감면기준 미명시 등 불합리

- 「내규관리세칙」 제29조제2항에 따르면 소관부점장은 내규안을 작성할 때 계속성, 명료성, 탄력성 및 균형성에 유의하여 작성하도록 되어 있음
- 따라서 내규의 내용은 상당기간 계속적인 구속력을 가질 수 있어야 하며 추상적이거나 포괄적으로 기술되어 실제 적용에 혼란을 초래하지 않도록 하여야 함
- 한편, 본사 3층에 위치한 캠프마루(舊 다목적홀)와 그 부대시설의 운영 및 관리 등의 업무처리 기준, 방법 및 절차를 정한 「다목적홀 운영에 관한 통첩」에 따르면
 - 캠프마루의 이용은 공사 임직원이 이용하는 경우와 외부단체에 대관하는 경우로 구분되며, 외부단체에 대관할 경우에는 1일 기준 60만 원의 대관료를 받도록 되어 있음
- 그런데 캠프마루를 외부단체에 대관한 현황을 점검한 결과 2015년부터 2016년 8월말까지 총 10회의 대관이 있었으며, 그 중 5회에 대하여는 대관료를 면제한 바
 - 통첩 4-라-(2)의 내용에는 “대관 조건에 따라 필요시” 감면할 수 있다고만 되어 있고, 대관료를 감면(경감하거나 면제)할 수 있는 명확한 기준을 정하지 않아
 - 대관 시마다 별도로 대관료 감면 여부를 판단함에 따라 업무 수행에 일관성 및 효율성이 저하될 우려가 있음

- 또한, 통첩 내용에는 [표 22]와 같이 명칭이 실제 운용내용과 맞지 않거나 부적정한 용어가 있으므로 이에 대한 정비가 필요한 상태임

[표 22] 용어 정비 필요사항

구 분	개정 필요사항	비 고
통첩 전반	“다목적홀” → “캠코마루”	명칭 변경('15.12.18.)
4-라-(1)	“대관료” → “대관조건”	표 내용과 불일치
4-라-(2)	“감면하거나 무료로 할 수 있음” → “감면할 수 있음”	동어반복
별지 서식	“사용자” → “이용자”	정의 내용과 불일치
별지 서식	“다목적홀 관리 지침” → “이용자 준수사항”	용어사용 혼동

< 조치할 사항 >

- ◇ 경영지원부장은 「다목적홀 운영에 관한 통첩」 내용에 캠코마루 대관료 감면기준을 명시하여 운용하도록 하고 부적정한 용어 등은 정비하는 등 합리적으로 개정하시기 바람.(개선)

(3) 신용정보회사 등 수탁회사 관련 내규 미정비

- 서민금융총괄부는 불법·과잉 추심으로 감독기관으로부터 제재 받은 수탁회사(CA사)에 대한 페널티 부여 기준을 잠정적으로 정하여 운영하기 위해
 - 「불법·과잉추심으로 인한 감독기관 제재에 따른 수탁회사 페널티 부여를 위한 통첩」을 2013. 4. 26. 제정한 바 있음
- 한편 서민금융총괄부에서 위 통첩으로 규정한 내용을 「신용회복 지원 관련 사무위탁요강」 및 같은 요강 제7조제3항에 따라 정한 「위탁 CA사 중간평가 기준」 등에 반영할 때에는
 - 관련 내용을 모두 반영하고 해당 통첩은 「내규관리규정」 제9조에 따라 결재를 거쳐 폐지하였어야 했음
- 그런데 서민금융총괄부는 2014. 2. 14.자로 「신용회복지원 관련 사무위탁요강」을 개정하면서
 - 통첩 내용 중 ‘페널티 적용 대상 금액’, ‘페널티 적용 제재 관련 대상자’ 등의 내용은 요강 제16조 별표 ‘위탁수수료 지급기준’ 6-가에 반영하였으나
 - ‘제재처분 수위’, ‘페널티 부여 기준일’ 등의 내용은 요강 개정 시 위 요강의 내용에 반영하지 않았음
- 또한, 같은 요강 제7조제3항에 따라 수탁회사 중간평가와 관련된 사항을 정한 「위탁 CA사 중간평가 기준」⁵⁶⁾을 마련하여 시행하고 있음에도

56) 서민금융총괄부-440(2016. 2. 18.), 부사장 전결

- 통첩에 있는 중간평가와 관련된 내용인 '제재건수 산정 기준' 은 위 기준에 반영하지 않은 채 통첩에 남겨두는 등
- 동일한 업무와 관련된 기준을 요강 및 통첩 등에 따로 정하고 있어 업무처리의 일관성 및 효율성이 저하될 우려가 있음

< 조치할 사항 >

- ◇ 서민금융총괄부장은 「불법·과잉추심으로 인한 감독기관 제재에 따른 수탁회사 페널티 부여를 위한 통첩」 내용 중 업무에 필요한 사항은 「신용회복지원 관련 사무위탁요강」 등 다른 내규에 반영하고 통첩은 폐지하는 등 수탁회사 관련 내규를 정비하시기 바람.(통보)

(4) 실효성 없는 시달 및 통첩 폐지 절차 미이행

- 「내규관리규정」 제3조제1항에 따르면 내규화할 사항이 간단하거나 잠정·가변적인 경우에 시달 및 통첩 문서의 형식으로 할 수 있도록 되어 있고
 - 같은 규정 제6조제5항 및 제9조⁵⁷⁾에 따르면 시달 및 통첩 문서는 내규와 같은 효력을 가지며, 소관부점장이 폐지 결재절차를 취하지 않는 한 효력을 유지하는 것으로 되어 있음
- 따라서 시달 및 통첩을 제정한 이후, 상위 내규에서 이를 정하거나 대내외 환경변화 등으로 인해 운용의 실익이 없어질 경우
 - 해당 시달 및 통첩의 소관부점장은 「내규관리규정」 제9조에 따라 폐지 내규안을 작성하여 결재를 거친 후 폐지하여야 함
- 그런데 현행 시달 및 통첩 내용을 점검한 결과, [표 23]과 같이 상위 내규 제정 및 환경변화 등으로 인해 운용 실익이 없는 시달 2건 및 통첩 2건을 폐지하지 않고 그대로 두고 있음

[표 23] 폐지가 필요한 시달·통첩 현황

시달·통첩 명	제개정일	폐지 사유	소관부점
업무진행관리 시스템(PMS) 운영에 관한 시달	'05.10.17.	업무진행관리시스템(PMS)은 '14.7월까지만 운영하였고, 이후에는 메뉴를 지식경영 중심으로 개편한 TASK 시스템을 운영 중인 바, 시달의 내용이 현실과 맞지 않음	창조전략 개발원

57) 제9조(내규안) 내규(시달 및 통첩 문서를 포함한다)는 소관부점장이 제정과 개폐의 안(이하 “내규안”이라 한다)을 작성하여 결재절차를 취하며, 세척(시달문서를 포함한다), 요강은 관련 있는 상임이사·본부장의 결재를 받는다.

시달·통첩 명	제·개정일	폐지 사유	소관부점
직원상담제도 실시에 관한 시달	'00.4.7.	「노사협의회 운영규정」 개정('08.12월)에 따라, 고충처리위원회 및 고충상담실의 운영에 관한 사항을 포함한 「사내 인권침해 예방기본계획」을 매년 수립하여 시행하고 있음	인사부
전환대출과 부채 클리닉사업(보건 복지가족부)의 연계 공동 시범 사업을 위한 통첩	'09.4.30.	동 통첩은 보건복지가족부에서 저소득층 부채 관리방안 지원을 위해 한시적('08.11월~'10.8월) 으로 시행했던 「부채클리닉 서비스」와 신용회복 기금 전환대출의 연계를 위해 제정한 것으로 사업기간이 종료됨에 따라 폐지 필요	서민금융 총괄부
제공부발급 용역 의뢰에 관한 통첩	'01.10.26.	수수료 및 심사위원회 구성 등이 현실과 맞지 않으며, 최종 개정일 이후 선정 사례가 없고, 인터넷의 발달로 민원서류 상당수를 정부민원 포털(민원24), 인터넷등기소 등을 통해 발급	중소기업인 지원부

< 조치할 사항 >

◇ 창조전략개발원장 등 4개 부점장은 상위 내규 제·개정 및
환경변화 등으로 인해 운용 실익이 없는 「업무진행관리시스템
(PMS) 운영에 관한 시달」(창조전략개발원장), 「직원상담제도
실시에 관한 시달」(인사부장), 「전환대출(신용회복기금)과 부채
클리닉사업(보건복지가족부)의 연계 공동 시범 사업을 위한
통첩」(서민금융총괄부장), 「제공부발급 용역 의뢰에 관한 통첩」
(중소기업인지원부장)을

○ 각각 폐지하는 등 적절한 조치를 하시기 바람.(통보)